

ხელშეკრულება საცხოვრებელი ბინის ნასყიდობის, საცხოვრებელი კომპლექსზე საავტორო უფლების დაცვისა და კომუნალური მომსახურების შესახებ

ქ.თბილისი		01 მაისი, 2026 წ.
I	შპს „ჯეი4“, ს/ნ: 405067519 , წარმოდგენილი მისი დირექტორის დავით საგანელიძის, პირადი #01024006858, რწმუნებულის ნატალია კოპაძის მიერ, პირადი #01009006722 თანახმად 2021 წლის 02 ივნისს ნოტ. თამარ გეფერიძის მიერ რ/შ210548246 დამოწმებული მინდობილობისა, სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი 20764204224521, ფაქტობრივი მისამართი: ქ.თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაიას 3, შენობა 14ა, ტელეფონი: 591 90 90 70, ელექტრონული ფოსტის მისამართი: sales@lisihouse.ge	
II	მეორე მხრივ, შპს „ლისი ქვარი, ს/ნ: 405596190 , წარმოდგენილი მისი დირექტორის ავთანდილი გეგენავას, პირადი #39001037485, მინდობილი პირის ნატალია კოპაძის მიერ, პირადი #01009006722. ფაქტობრივი მისამართი: ქ.თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაიას 3, კორპუსი 8, ოფისი 2, ტელეფონი: 591 58 99 77, ელექტრონული ფოსტის მისამართი: careyourhouse@gmail.com	
III	მესამე მხრივ, თედო ხარჩილაგა, დაბ: 15.01.1995წ., პირადი #19001101540, ტელ: 557004239, ელ.ფოსტა: archtedo@gmail.com, ფაქტობრივი მისამართი: ქ. თბილისი, ა. პოლიტკოვსკაიას #3/22, ბინა 28	
	დებენ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგი პირობებით:	
1.	ტერმინთა განმარტება. თუ კონტექსტიდან სხვა რამ არ გამომდინარეობს, წინამდებარე ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა.	
1.1.	ხელშეკრულება - წინამდებარე ხელშეკრულება საცხოვრებელი ბინის ნასყიდობის, საცხოვრებელი კომპლექსზე საავტორო უფლების დაცვისა და კომუნალური მომსახურების შესახებ;	
1.2.	გამყიდველი - ხელშეკრულების I პუნქტში მითითებული პირი.	
1.3.	შემსრულებელი - ხელშეკრულების II პუნქტში მითითებული პირი.	
1.4.	მყიდველი - ხელშეკრულების III პუნქტში მითითებული პირი.	
1.5.	მხარე - მყიდველი, შემსრულებელი ან გამყიდველი კონტექსტის შესაბამისად.	
1.6.	მხარეები - ხელშეკრულების რომელიმე ორი ან ყველა მხარე ერთობლივად.	
1.7.	მესამე პირი - ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც არაა ხელშეკრულების მხარე.	
1.8.	ბინა - მიწის ნაკვეთზე ასაშენებელ კორპუსში განთავსებული საცხოვრებელი ბინა, რომელიც საკუთრებაში უნდა გადასცეს გამყიდველმა მყიდველს ხელშეკრულებით დადგენილი პირობების დადგომის შემდეგ და რომლის რეკვიზიტებია: ქ. თბილისი, ლეო კვაჭაძის #19გ, სადარბაზო: 3, სართული: 4, ბინის ნომერი: 41, საერთო ფართი: 73,50 კვ.მ. უძრავი ქონების საკადასტრო კოდი: 01.72.16.097.088.01.01.041 1.8.1. მყიდველი ცნობად იღებს იმ გარემოებას, რომ მის საკუთრებაში გადაცემის მომენტისათვის 1.8. პუნქტში აღნიშნული ქონებები იპოთეკით იქნება დატვირთული სს “თიბისი ბანკის” სასარგებლოდ, (იპოთეკის ხელშეკრულების პირობები ცნობილი და მისაღებია კლიენტისთვის) აღნიშნული იპოთეკა წარმოადგენს სს “თიბისი ბანკის” მიმართ არსებული მყიდველის ვალდებულების უზრუნველყოფის საშუალებას. მყიდველი არ განიხილავს აღნიშნულ იპოთეკას უფლებრივ ნაკლად. 1.9. კორპუსი - შენობა, რომელშიც მდებარეობს ბინა.	
1.10.	მიწის ნაკვეთი - საკადასტრო ერთეული, რომელზეც უნდა აშენდეს კორპუსი. საკადასტრო კოდი: 01.72.16.097.088.	
1.11.	ბინის ღირებულება - 313,578.53 (სამას ცამეტი ათას ხუთას სამოცდათვრამეტი ლარი და 53 თეთრი) ლარი ყველა გადასახადის ჩათვლით.	
1.12.	ამხანაგობა - კორპუსში მდებარე უძრავი ქონებათა მესაკუთრეების გაერთიანება, რომლის წევრი ავტომატურად ხდება ნებისმიერი პირი, ვისაც გადაეცემა საკუთრების უფლება კორპუსში არსებულ ნებისმიერ უძრავ ქონებაზე.	
1.13.	საცხოვრებელი კომპლექსი - ქ.თბილისში, ლეო კვაჭაძის #19 ში მდებარე მიწის ნაკვეთითა ერთობლიობა, რომლის საფირმო სახელწოდებაა „შენი სახლი ლისზე“ და რომელიც მოიცავს ქ. თბილისის საკრებულოს 2021 წლის 19 მარტის N110 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმით განსაზღვრულ ტერიტორიას.	

ხელშეკრულება საცხოვრებელი ბინის ნასყიდობის, საცხოვრებელი კომპლექსზე საავტორო უფლების დაცვისა და კომუნალური მომსახურების შესახებ

1.14.	საერთო ქონება - საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის კუთვნილი ქონება და კომპლექსის ტერიტორია.
1.15.	საავტორო უფლებები - კორპუსის არქიტექტურული პროექტის, ფასადის, ესკიზის, განაშენიანების რეგულირების გეგმის და სხვა მსგავსი საავტორო ქონებრივი და არაქონებრივი უფლებების ერთობლიობა, რომელიც გააჩნია გამყიდველს.
1.16.	კომუნალური მომსახურება - ამხანაგობის წევრთა საერთო ქონების და საცხოვრებელი კომპლექსის ტერიტორიის მოვლა-პატრონობასთან დაკავშირებით გაწეული მომსახურება.
1.17.	კომუნალური მომსახურების საწყისი ღირებულება - არაუმეტეს 1 ლარი ბინის ყოველი კვადრატული მეტრისთვის და 1 ლარი კომერციული ფართის ფართობის ყოველი კვადრატული მეტრისთვის, რომელიც შენარჩუნდება საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის დასრულებამდე, ანუ არანაკლებ 2026 წლის 31 დეკემბრამდე.
1.18.	კომუნალური მომსახურების შიდა ნაწილი - კომუნალური მომსახურების ნაწილი, რომელიც გულისხმობს კორპუსის შიდა ტერიტორიის დალაგება-დასუფთავებას და მასთან დაკავშირებულ საქმიანობებს.
1.19.	კომუნალური მომსახურების გარე ნაწილი - კომუნალური მომსახურების ნაწილი, რომელიც გულისხმობს კომპლექსის მთელ ტერიტორიაზე გამწვანების მოვლას, მართლწესრიგის დაცვასა და მსგავს საქმიანობებს.
1.20.	ახალი მესაკუთრე - ნებისმიერი პირი, ვისაც მყიდველი გადასცემს უძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლებას.
1.21.	განსაკუთრებული გარემოება - კორპუსების პირველ სართულზე შესაძლოა განთავსდეს კომერციული ან საოფისე ფართები.

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ სხვა ტერმინებს აქვთ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მნიშვნელობა.

2.	ხელშეკრულების საგანი.
2.1.	ხელშეკრულების საფუძველზე:
2.1.1.	გამყიდველი ყიდის და მყიდველი ყიდულობს ბინას.
2.1.2.	გამყიდველი და მყიდველი ადასტურებენ თავიანთ შეთანხმებას კორპუსზე გამყიდველის საავტორო უფლების დაცვის წესის შესახებ. დადასტურება გულისხმობს მხარეთა შორის უკვე შეთანხმებული პირობების იდენტურ პირობებზე ხელმოწერას.
2.1.3.	შემსრულებელი და მყიდველი ადასტურებენ თავიანთ შეთანხმებას კომუნალური მომსახურების გაწევის და მისი სანაცვლო ანაზღაურების გადახდის წესის შესახებ. დადასტურება გულისხმობს მხარეთა შორის უკვე შეთანხმებული პირობების იდენტურ პირობებზე ხელმოწერას.
3.	ბინის ნივთობრივი და უფლებრივი მდგომარეობა.
3.1.	მხარეები ადასტურებენ, რომ ბინა ნივთობრივად და უფლებრივად უნაკლოა. ამასთან, ბინაზე არსებული იპოთეკა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) არ წარმოადგენს უფლებრივ ნაკლს, რადგან იგი დადებულია ბინის საყიდლად აღებული მყიდველის კრედიტის უზრუნველსაყოფად.
4.	მყიდველის განცხადებები.
4.1.	მყიდველისთვის ცნობილია, რომ კორპუსი არის მშენებარე კომპლექსის მხოლოდ ერთი ნაწილი და მიმდებარე ტერიტორიაზე ხორციელდება ან მომავალში განხორციელდება სხვა კორპუსების მშენებლობები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში ხმაური და მტვერი, რასთან დაკავშირებითაც მყიდველს არ გააჩნია პრეტენზია.
4.2.	ხელშეკრულების ხელმოწერა არ ანიჭებს მყიდველს უფლებას, განახორციელოს საერთო სარგებლობის ფართის გამოჯენა და ინდივიდუალურ საკუთრებად რეგისტრაცია, მისი ფლობა, ან მისი წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე საკუთრებაში გადასაცემ ფართთან მიერთება. მყიდველს არ აქვს უფლება, ასევე, გასცეს თანხმობა მესამე პირზე საერთო სარგებლობაში არსებული ფართის გამოჯენის, ფლობის, მის საკუთრებაში რეგისტრაციის, ან მესამე პირის მიერ ასეთი ფართის ინდივიდუალურ საკუთრებაში არსებულ ფართთან მიერთებაზე.
4.3.	მყიდველი ცნობდა იღებს, რომ საჯარო რეესტრის ამონაწერში დაფიქსირებულ ფართსა და ბინის რეალურ ფართს შორის შესაძლებელია იყოს 1.5%-იანი ცდომილება, რაზეც მყიდველს პრეტენზია არ გააჩნია.
4.4.	გამომდინარე იქიდან, რომ კორპუსი წარმოადგენს გამყიდველის ან სხვა იურიდიული პირის კუთვნილი მიწის ნაკვეთის საზღვრებში არსებული სახცოვრებელი კომპლექსის შემადგენელ ნაწილს და შესაბამისად, მანძილი კორპუსებს შორის დგინდება განაშენიანების რეგულირების გეგმით, რაზეც მყიდველს არ გააჩნია პრეტენზია.
4.5.	გამყიდველისთვის ცნობილია, რომ შესაძლებელია მოხდეს ბინის წილის კორექტირება ბინათმესაკუთრეთა საერთო საკუთრებაში, მათ შორის მიწის ნაკვეთში. რაზეც მყიდველს პრეტენზია არ გააჩნია. ამ პუნქტში აღნიშნული კორექტირება არ გულისხმობს ბინის ფართობის კორექტირებას და გულისხმობს მიწის ნაკვეთის ფართობის კორექტირებას.
4.6.	მყიდველისთვის ცნობილი და მისაღებია, რომ კორპუსისთვის გათვალისწინებული ან კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებული ნებისმიერი ტიპის პარკინგი, განკუთვნილია გასაყიდად და არა წარმოადგენს საერთო სარგებლობის საგანს,

ხელშეკრულება საცხოვრებელი ბინის ნასყიდობის, საცხოვრებელი კომპლექსზე საავტორო უფლების დაცვისა და კომუნალური მომსახურების შესახებ

	შესაბამისად კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე არ იქნება თავისუფალი პარკინგის ადგილი და შეიზღუდება მანქანის დგომა ან/და გაჩერება.
4.7.	მყიდველისთვის ცნობილი და მისაღებია, რომ კორპუსის გარე ფასადის კედლებზე გამყიდველმა შესაძლოა განათავსოს სხვადასხვა რეკლამა ან/და აღნიშნული უფლება გადასცეს ნებისმიერ მესამე პირს, რაზეც მყიდველი წინასწარ აცხადებს თანხმობას. აღნიშნული არ გულისხმობს ბინის კედლებზე ან/და აივანზე რაიმე რეკლამას ან/და ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქციით რეკლამის განთავსებას.
4.8.	მყიდველი უფლებას აძლევს გამყიდველს, მიწის ნაკვეთზე განახორციელოს ნებისმიერი მოქმედება, რომელიც მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება მიწის საკადასტრო საზღვრების (წითელი ხაზების) კორექტირებით, დაყოფით, გაერთიანებით, მშენებლობის ნებართვის გაგრძელებით ან ახალი ნებართვის აღებით, კოეფიციენტის მომატებით, ექსპლუატაციაში შეყვანით, ასევე ზემოაღნიშნული მიწის და მასზე არსებული საცხოვრებელი სახლის ფართობის გასხვისებით, გაქირავებით, იპოთეკით, სერვიტუტით და სხვა სახის ვალდებულებითი დატვირთვით ან მოხსნით. ასევე, გამყიდველს აქვს უფლება ბინის შესაბამისი წილი მიწის ნაკვეთზე შეამციროს ან გაზარდოს ამ მუხლში აღნიშნული ქმედებების შედეგად გამყიდველი ასევე უფლებამოსილია, შეცვალოს ნებისმიერი აქტი, რომელიც უკავშირდება კორპუსს. (მათ შორის და არამხოლოდ კორპუსის არქიტექტურული პროექტი, (მათ შორის შეცვალოს მიწის ნაკვეთზე კორპუსის განთავსების ფარგლებში) განაშენიანების რეგულირების გეგმა) ამ პუნქტში აღნიშნული ქმედებების შედეგად არ უნდა შეიცვალოს ბინის ფართობი, სართული და მდებარეობა სართულზე.
4.9.	გამყიდველს უფლება აქვს მიწის ნაკვეთზე განახორციელოს ნებისმიერი ტიპის კეთილმოწყობის სამუშაო, რომელიც მოიცავს მაგრამ არ შემოიფარგლება შლაგბაუმის დაყენებით, გარე განათების ლამპიონების და ბოძების დაყენებით, ხე-მცენარეების დარგვით, სკამების და მცირე მოცულობის ნაგვის ურნების მონტაჟით, კორპუსის ან კორპუსის მიმდებარედ არსებული სხვა შენობებისთვის საჭირო მიწისქვეშა ხაზობრივი ნაგებობების გაყვანით, საბავშვო ატრაქციონების ან ტრენაჟორების მონტაჟით, საგზაო მოძრაობის ნიშნების და გზის გამყოფი ბოძკინტების დაყენებით, სიჩქარის შემზღუდავი მოწყობილობის დაყენებით, ნებისმიერი ტიპის დეკორატიული ქანდაკებების და სკულპტურების განთავსებით, ბეტონის ან სხვა მასალის ქვაფენილის და ბილიკების გაკეთებით, საყრდენი კედლების და მოაჯირების გაკეთებით. ასევე, მიწის ნაკვეთზე, განათავსოს კომპლექსის დაცვის ჯიხური, ელექტრო-მომარაგების ტრანზფორმატორი ან სხვა შენობა, რომელიც საჭირო იქნება საცხოვრებლების ინტერესების დასაკმაყოფილებლად. ამ პუნქტით გამყიდველისთვის მინიჭებული არც ერთი უფლება არ შეიძლება განიმარტოს გამყიდველის რაიმე ტიპის ვალდებულებად ან დაპირებად.
4.10.	მყიდველი თანახმაა, რომ მიწის ნაკვეთზე აშენებული სხვა შენობა იყოს გამყიდველის ერთპიროვნული საკუთრება და მასზე არ გავრცელდეს მისი თანასაკუთრების უფლება. სხვა შენობაში იგულისხმება მიწის ნაკვეთზე აშენებული ნებისმიერი შენობა, გარდა კორპუსისა.
4.11.	გამყიდველს უფლება აქვს მიწის ნაკვეთის ის ნაწილი, რომელზეც არ იქნება განთავსებული კორპუსი გაასხვისოს ან/და იჯარით, უზუფურუქტით ან სერვიტუტით გადასცეს ნებისმიერ იურიდიულ პირზე. აღნიშნული შეიძლება განხორციელდეს მიწის ნაკვეთის გამოიჯვანის გარეშე. ამ შემთხვევაში მყიდველის თანასაკუთრების უფლება არ გავრცელდება მიწის ნაკვეთის იმ ნაწილზე რომელსაც გამყიდველი გაასხვისებს მესამე პირზე.
4.12.	მიწის ნაკვეთის დაყოფის შემთხვევაში მყიდველი თანახმაა, რომ მისი საკუთრების, სარგებლობის და მფლობელობის უფლებები გავრცელდეს გამოიჯვანის შედეგად მხოლოდ კორპუსისთვის მიკუთვნებულ მიწის ნაკვეთზე და არა დაყოფის შედეგად მიღებულ სხვა საკადასტრო ერთეულებზე, რომელთა ერპიროვნული მესაკუთრე იქნება გამყიდველი.
4.13.	გამყიდველი შესაძლებელს გახდის მყიდველის შესვლას სამშენებლო უბანზე, სადაც მდებარეობს შენობა, წინასწარ შეთანხმებულ დროს და მხოლოდ გამყიდველის წარმომადგენლის თანდასწრებით. გამყიდველი არ არის პასუხისმგებელი იმ შესაძლო ზიანზე, რაც მყიდველს შეიძლება მიადგეს სამშენებლო უბანზე ყოფნის დროს.
4.14.	მყიდველი თანახმაა, რომ მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდის, მისამართის ან ნებისმიერი სხვა მაიდენტიფიცირებელი დოკუმენტის ცვლილების შემთხვევაში, ხელშეკრულებით გამყიდველისთვის მინიჭებული უფლებების განსასაზღვრად გამოყენებული იქნას ხელშეკრულების ხელმოწერის მომენტში არსებული მიწის ნაკვეთის მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია.
4.15.	მყიდველისთვის ცნობილი და მისაღებია, ხელშეკრულების 1-ელ მუხლში მითითებული განსაკუთრებული გარემოების შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში.)
4.16.	მყიდველი აცხადებს თანხმობას მასზედ, რომ მისი თანასაკუთრების უფლება არ გავრცელდეს მიწის ნაკვეთის იმ ნაწილზე, რომელზეც კორპუსი არ იქნება განთავსებული.
4.17.	მყიდველისთვის ცნობილი და მისაღებია, რომ გამყიდველთან ან/და გამყიდველთან აფილირებულ პირთან მის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, შესაძლებელია კორპუსში არსებულ ლიფტებში დაყენდეს სპეციალური აპარატები, რომლის მეშვეობითაც ლიფტის გამოყენებას შეძლებენ მხოლოდ ის პირები, ვინც კეთილისინდისიერად იხდის კომუნალური მომსახურების გადასახადს.
4.18.	მყიდველისთვის ცნობილი და მისაღებია, რომ მიწის ნაკვეთზე მდებარე ან სამომავლოდ ასაშენებელი სხვა შენობა (არა კორპუსი) იქნება სრულად გამყიდველის საკუთრება და თანახმაა, მასზე არ გავრცელდეს მყიდველის თანასაკუთრების და თანასაკუთრებიდან გამომდინარე სხვა უფლებები.

ხელშეკრულება საცხოვრებელი ბინის ნასყიდობის, საცხოვრებელი კომპლექსზე საავტორო უფლების დაცვისა და კომუნალური მომსახურების შესახებ

4.19.	გამყიდველი მყიდველს აძლევს რეკომენდაციას, რომ ბინის მის საკუთრებაში რეგისტრაციისთანავე მყიდველმა მიმართოს შესაბამის ლიცენზიანტებს და აბონენტის ნომრები გადაიტანოს თავის სახელზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში მყიდველის მიერ მოხმარებული რესურსების ღირებულება შეიძლება დაანგარიშდეს არასაცხოვრებელი ტარიფით, რაზეც გამყიდველს არ შეიძლება დაეკისროს რაიმე სახის პასუხისმგებლობა.
4.20.	მყიდველი, როგორც ამხანაგობის წევრი, წინასწარ და უპირობოდ აცხადებს თანხმობას მასზედ, რომ გამყიდველის ერთპიროვნული შეხედულებით შეიცვალოს მიწის ნაკვეთის კონფიგურაცია, წითელი ხაზები და საკადასტრო საზღვრები. ამ პუნქტით განსაზღვრული მოქმედებების შედეგად, მიწის ნაკვეთის ფართობი შეიძლება გაიზარდოს ან შემცირდეს. ამასთან, წინამდებარე პუნქტით გამოხატული მყიდველის თანხმობა, იმავდროულად, წარმოადგენს, ამხანაგობის საერთო კრებაზე დაფიქსირებულ მის პოზიციას, შესაბამისად, მყიდველი ადასტურებს, რომ ამხანაგობის კრებაზე მისი მოწვევა აღარ არის საჭირო და არ გააჩნია არანაირი პრეტენზია აღნიშნულთან დაკავშირებით.
5.	ბინის ღირებულების გადახდის შესახებ.
5.1.	ხელშეკრულების ხელმოწერის მომენტში მყიდველს სრულად აქვს გადახდილი ბინის ღირებულება გამყიდველისთვის.
6.	ბინის გადაცემა.
6.1.	ბინა მყიდველს საკუთრებაში გადაეცემა ხელშეკრულების საფუძველზე.
6.2.	თუ ქონების მფლობელობაში გადაცემა მოხდა კორპუსის ექსპლუატაციაში მიღებამდე მყიდველი ვალდებულია არ განახორციელოს იმგვარი ქმედებები, რომელიც ხელს შეუშლის კორპუსის ექსპლუატაციაში მიღებას. თუ გამყიდველი შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ დაჯარიმდება მყიდველის მიერ განხორციელებული ქმედებების გამო, მყიდველი ვალდებულია გადაუხადოს მას აღნიშნული ჯარიმის თანხა. ხოლო გამყიდველი უფლებამოსილია არ გადასცეს მყიდველს ბინა ჯარიმის (და, არსებობის შემთხვევაში საურავების) სრულად გადახდამდე.
6.2.1.	მყიდველი ვალდებულია არ დააზიანოს/მოხსნას ბინაში არსებული ხანძარსაწინააღმდეგო დეტექტორები. თუ შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანო გამყიდველს დააჯარიმებს მყიდველის მიერ დეტექტორების მოხსნა/დაზიანების გამო და უარს იტყვის კორპუსის ექსპლუატაციაში მიღებაზე, მყიდველს დაეკისრება ამით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება.
6.3.	ხელშეკრულება ამავდროულად წარმოადგენს მიღება-ჩაბარების აქტს.
7.	ბინის რემონტი.
7.1.	მუდმივი სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოების თავიდან აცილების მიზნით, მყიდველი იღებს ვალდებულებას, მფლობელობაში გადაცემიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) თვის ვადაში დაასრულოს ბინის სარემონტო სამუშაოები.
7.2.	მყიდველმა რემონტის გაკეთებისას უნდა დაიცვას შემდეგი მოთხოვნები:
7.2.1.	არ დაუშვას რიგელების და კოლონების, ასევე მზიდი ბეტონის კედლების გახვრეტა, ამონგრევა, მომტრევა ან ნებისმიერი სხვა სახით დეფორმირება.
7.2.2.	დაუშვებელია, თვითნებურად შატის მოშლა/დანგრევა და საკანალიზაციო/სავენტილაციო დგარების გადაკეთება. აღნიშნული მოქმედება დააზიანებს მეზობლის დგარს და მოხდება წყლის გაჟონვა და სუნის გასვლა მეზობლის ბინაში;
7.2.3.	არ დაანაგვიანოს სადარბაზოები, ასევე სახლის მიმდებარე ტერიტორია საყოფაცხოვრებო და სამშენებლო ნარჩენებით;
7.2.4.	სარემონტო სამუშაოების მიმდინარეობისას, დროულად გაიტანოს სამშენებლო ნარჩენები თავისი სახსრებით;
7.2.5.	სარემონტო სამუშაოები აწარმოოს მხოლოდ ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლის დილის 9-დან საღამოს 8 საათამდე;
7.2.6.	იატაკის მოსაპირკეთებლად გამოიყენოს წებო ან ლურსმანი არაუმეტეს 3 სანტიმეტრისა.
7.3.	გამყიდველი უფლებამოსილია თავისი წარმომადგენელი მიავიროს მყიდველის რემონტის მონიტორინგის მიზნით, ხოლო მყიდველი ვალდებულია დაუშვას ხსენებული პირი ბინაში. მყიდველის წარმომადგენელი უფლებამოსილია რემონტის მონიტორინგი განახორციელოს არაერთჯერადად, რემონტის დარღვევით მიმდინარეობის შემთხვევაში გამყიდველის წარმომადგენელი უფლებამოსილია მიმართოს შესაბამის სამსახურებს რეაგირების მიზნით ან თავად მოახდინოს რეაგირება.
8.	საავტორო უფლებები, მისი დაცვის წესი და პასუხისმგებლობა მათი დარღვევისთვის.
8.1.	მყიდველი ვალდებულია დაიცვას გამყიდველის საავტორო უფლებები, რაც გულისხმობს, მაგრამ არ შემოიფარგლება იმით რომ, გამყიდველის წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე არ დაუშვას:
8.1.1.	არავითარი ცვლილების განხორციელება შენობის არქიტექტურულ პროექტით ან განაშენიანების რეგულირების გეგმით დადგენილ განაშენიანებაში. ცვლილებად ითვლება ნებისმიერი გადაკეთება, შეცვლა ან დაშენება, მათ შორის და არამხოლოდ ავტოფარეხების, ტალავრების, ბაღების, ტერასების, კიბეების მშენებლობა, გარედან მიშენება, ჩაშენება, დაშენება, ნარგავების, ხეების და ბუჩქების დარგვა ან მოჭრა, საცხოვრებელ კომპლექსში სხვადასვა სახის კაბელების მავთულების და გაყვანილობების გაბმა, აგრეთვე შენობების ან ნაგებობების გარეთა ფერის შეცვლა.
8.1.2.	აივნების, ლოჯიების და შუშაბანდების მიშენება, ამოშენება, ჩაშენება, და სხვა;
8.1.3.	აივნის მოაჯირზე ნებისმიერი ტიპის შემოშლულადვის დამოტაყება.
8.1.4.	აივანზე ისეთი ნივთის განთავსება, რომელიც მოაჯირის სიმაღლეს აღემატება.
9.1.5.	კონდიციონერის ან მისი მილის მონტაჟი ნებისმიერ ადგილას, გარდა გამყიდველის მიერ სპეციალურად კონდიციონერის მონტაჟისთვის გამოყოფილი ადგილისა.
8.1.6.	ალათების, მოაჯირების და ფასადის სხვა ელემენტების შეცვლა;
8.1.7.	დარაბების, გისოსების, როლადების, ჭალუხების, სარეცხის გასაფენი კონსტრუქციის დამონტაჟება;

ხელშეკრულება საცხოვრებელი ბინის ნასყიდობის, საცხოვრებელი კომპლექსზე საავტორო უფლების დაცვისა და კომუნალური მომსახურების შესახებ

8.1.8.	კონდინცირების და გათბობის დანადგარების დამონტაჟება (თუ მყიდველს შეთანხმებული აქვს ნახაზი გამყიდველთან ბინის ყიდვის დროს, მაშინ ამის ხელმოწერა შეთანხმება არაა საჭირო);
8.1.9.	ბუხრის მილის, ელექტრო და კომუნიკაციური გაყვანილობების დამონტაჟება;
8.1.10.	სხვადასხვა დანიშნულების კონსტრუქციების დამონტაჟება;
8.1.11.	ფასადის რომელიმე ელემენტის (მათ შორის ფანჯრების ჩარჩოების, გისოსების, მოაჯირების, დარბაზების) სხვა ფერად შეღებვა (ან სხვა ფერით შეცვლა);
8.1.12.	ფასადის შეკეთება - რემონტი;
8.1.13.	ახალი მაჩვენებელი ნიშნების, რეკლამის წარწერის, აზრების, განათების და სხვა ელემენტების დამონტაჟება;
8.1.14.	სხვა ნებისმიერი ცვლილების შეტანა ფასადის იერსახეში.
8.1.15.	სადარბაზოში ნებისმიერი მიშენება, ამოშენება, გადატიხვრა,
8.1.16.	სადარბაზოს კედლების, მოაჯირების და გისოსების სხვა ფერად შეღებვა,
8.1.17.	სადარბაზოში განათების დამონტაჟება,
8.1.18.	ბინის და სადარბაზოს გარე რკინის კარების ან მისი რომელიმე ელემენტის შეცვლა ან სხვა ფერად შეღებვა,
8.1.19.	სადარბაზოში ნებისმიერი გაყვანილობის და კაბელების დამონტაჟება,
8.1.20.	სადარბაზოს მეტლახის სხვა მეტლახით შეცვლა.
8.1.21.	საერთო ავტოსადგომში კედლების და ტიხრების აშენება, დამონტაჟება,
8.1.22.	სახურავის აწევა(ამაღლება), სხვა ფერად შეღებვა, ფანჯრების გამოჭრა,
8.1.23.	სახურავის, სადარბაზოს ან საერთო საკუთრებაში არსებული ფართის რომელიმე ელემენტის შეცვლა ან გადაკეთება.
8.1.24.	ფასადზე გაშვებული რომელიმე ხვიარა მცენარის (მათ შორის და არამხოლოდ პარტენოციკუსის) ნებისმიერი ფორმით დაზიანება.
8.2.	ხელშეკრულების 8.1. მუხლით განსაზღვრული რომელიმე ვალდებულებების დარღვევის შემთხვევაში, მყიდველი ვალდებულია არაუგვიანეს დარღვევის დაწყებიდან მესამე დღისა, აღადგინოს პირვანდელი მდგომარეობა თავისი ხარჯებით.
8.3.	ხელშეკრულების 8.2. პუნქტით გათვალისწინებული გამოსწორების სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მყიდველი ვალდებულია გადაუხადოს გამყიდველს 100 ლარი ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე. იმ შემთხვევაში, თუ მყიდველი გადააცილებს ხელშეკრულებით დადგენილ ვადას 30 დღით, გამყიდველს უფლება აქვს თვითონ, საკუთარი ხარჯით აღადგინოს პირვანდელი მდგომარეობა და შემდგომ მოსთხოვოს მყიდველს ხარჯების ანაზღაურება და პირგასამტეხლოს გადახდასთან ერთად.
8.4	მყიდველის მიერ ამ მუხლით დადგენილი ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში, გამყიდველი უფლებამოსილია გასაჯაროვოს მის მიერ ვალდებულების დარღვევის ფაქტი, რაზეც მყიდველი წინასწარ აცხადებს თანხმობას. გასაჯაროება გულისხმობს, მაგრამ არ შემოიფარგლება მყიდველის სახელის და გვარის მითითებით.
9.	კომუნალური მომსახურება.
9.1.	მყიდველისთვის ცნობილი და მისაღებია, რომ:
9.1.1.	კორპუსში ჩამოყალიბებულია ამხანაგობა. რომლის წესდებაც თან ერთვის წინამდებარე ხელშეკრულებას დანართი N1-ის სახით.
9.1.2.	ამხანაგობის თავმჯდომარეა იქნება შემსრულებელი.
9.1.3.	ბინის მის საკუთრებაში რეგისტრაციით, მყიდველი ავტომატურად გახდება ამხანაგობის წევრი და მასზე გავრცელდება ამხანაგობის წესდებით დადგენილი უფლება-მოვალეობები.
9.1.4.	კომუნალურ მომსახურების გაწევა მოხდება ამხანაგობასა და შემსრულებელს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების საფუძველზე, რომლითაც განისაზღვრება მომსახურების შინაარსი, მისი ღირებულება, მისი შეცვლის წესი და სხვა არსებითი და არაარსებითი პირობები. ამხანაგობასა და შემსრულებელს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების ნიმუშიც თან ერთვის ხელშეკრულებას დანართი N2-ის სახით.
9.1.5.	მყიდველი, როგორც ამხანაგობის წევრი, ვალდებულია შეასრულოს ამხანაგობის წესდებით, ამხანაგობასა და შემსრულებელს შორის გასაფორმებული ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ამხანაგობის წევრის ვალდებულებები, რომლებიც მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება კომუნალური მომსახურების გადასახადის გადახდის ვალდებულებით, რომლის ოდენობა მითითებულია ამხანაგობის წესდებასა და ამხანაგობასა და შემსრულებელს შორის გასაფორმებელ ხელშეკრულებაში.
9.2.	კომუნალური მომსახურების ჩამონათვალი განისაზღვრება ამხანაგობის წესდებით ამხანაგობასა და შემსრულებელს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულებით, რომელიც თან დაერთვის წინამდებარე ხელშეკრულებას დანართი N1-ის და დანართი N2-ის სახით და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.
9.3.	ხელშეკრულებით განსაზღვრული ყველა უფლება და ვალდებულება (მყიდველის) ეკისრება, იმის მიუხედავად, თავად სარგებლობს თუ არა ბინით ან/და საერთოდ ვინმე სარგებლობს თუ არა ბინით ან/და ბინა გარემონტებულია თუ არა.
10.	მოთხოვნის დათმობა და ვალის გადაკისრება.
10.1.	საკუთრებაში გადაცემის შემდეგ ბინის გაყიდვის შემთხვევაში მყიდველი ვალდებულია ახალ მესაკუთრეს სრულად და გადააკისროს ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ყველა ვალდებულება (მათ შორის და არამხოლოდ ფასადზე საავტორო უფლებების დაცვის და კომუნალური მომსახურების გადახდის ვალდებულება) და მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება (პირგასამტეხლო) და უზრუნველყოს ახალი მესაკუთრის მიერ მისი ჩანაცვლება გამყიდველისა და შემსრულებლისთვის მიცემულ ყველა უფლებაში. ამ პუნქტით განსაზღვრული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მყიდველი პასუხს აგებს ახალი მესაკუთრის დარღვევისთვის გამყიდველის ან/და შემსრულებლის წინაშე. მაგალითად: ახალი მესაკუთრის მიერ ფასადის დარღვევის შემთხვევაში, გამყიდველს უფლება აქვს მყიდველს მოთხოვოს პირგასამტეხლოს გადახდა, თუ მყიდველს სრულად არ გადაუკისრებია ფასადის დაცვის ვალდებულება და მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება (პირგასამტეხლო) ახალი მესაკუთრისთვის.
11.	პერსონალური მონაცემების დამუშავება.
11.1.	მომსახურების სრულყოფის, მყიდველის მიმართ არსებული ვალდებულების შესრულების, მყიდველის მიმართ არსებული მოთხოვნის დაკმაყოფილებისა და მყიდველისთვის სხვადასხვა სერვისების შეთავაზების მიზნით, გამყიდველი და შემსრულებელი

ხელშეკრულება საცხოვრებელი ბინის ნასყიდობის, საცხოვრებელი კომპლექსზე საავტორო უფლების დაცვისა და კომუნალური მომსახურების შესახებ

	უფლებამოსილი არიან შეაგროვონ და დაამუშავონ მყიდველის შემდეგი პერსონალური მონაცემები: სახელი, გვარი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი, რაზეც მყიდველი წინასწარ აცხადებს თანხმობას.
11.2.	გამყიდველს უფლება აქვს მყიდველს საკონტაქტო მონაცემებზე გაუზიაროს შეტყობინებები ხელშეკრულების 11.1. პუნქტში ჩამოთვლილი მიზნების განსახორციელებლად.
11.3.	გამყიდველი უფლებამოსილია მყიდველის პერსონალური მონაცემები გადასცეს მესამე პირებს, მათთვის მოთხოვნის დათმობის ან/და მათზე ვალის გადაკისრების შემთხვევაში.
11.4.	შემსრულებელი უფლებამოსილია ამხანაგობის წევრის ელექტრონული ფოსტის მისამართი გადასცეს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის სხვა წევრებს/თავმჯდომარეს.
11.5.	მონაცემთა მოპოვება, მათი დამუშავება და გამოყენება უნდა მოხდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
12.	ხელშეკრულების მოქმედება.
12.1.	ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებამდე.
12.2.	ხელშეკრულებით განსაზღვრული ზოგიერთმა უფლებამ ან ვალდებულებამ, თავისი შინაარსით შეიძლება გააგრძელოს მოქმედება ბინის მყიდველის საკუთრებაში გადაცემის შემდეგაც. მაგალითად: რემონტის გაკეთების წესი, კონფიდენციალობა, საავტორო უფლებები, პერსონალური მონაცემების დამუშავება, კომუნალური მომსახურების გადახდა, ფასადის დაცვის ვალდებულება და ა.შ..
13.	ხარჯები ბინის მყიდველის საკუთრებაში რეგისტრაციის ხარჯები ეკისრება მყიდველს.
14.	მხარეთა შორის კომუნიკაცია.
14.1.	მხარეთა შორის კომუნიკაცია წარმოებს წერილობით ან ზეპირად.
14.2.	წერილობითი ფორმით კომუნიკაცია შეიძლება განხორციელდეს ელექტრონული ფოსტითაც.
14.3.	ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით გაგზავნილი შეტყობინება ჩაბარებულად ითვლება გაგზავნიდან 48 საათის შემდეგ, თუ რომელიმე მხარე მანამდე არ დაადასტურებს შეტყობინების მიღებას რაიმე ფორმით.
14.4.	მხარეები ვალდებული არიან წინასწარ აცნობონ ერთმანეთს ხელშეკრულების 1-ლი მუხლით გათვალისწინებული რომელიმე რეკვიზიტის ცვლილების შესახებ, წინააღმდეგ შემთხვევაში აღნიშნულ რეკვიზიტზე გაგზავნილი შეტყობინება ჩაითვლება ჩაბარებულად.
15.	დავები.
15.1.	ხელშეკრულებიდან გამომდინარე უთანხმოების მოლაპარაკებით მოუგვარებლობის შემთხვევაში, დავას (გარდა კომუნალური მომსახურების საფასურის გადახდასთან დაკავშირებული დავებისა) განიხილავს საქართველოს სასამართლო, ქართული სამართლის გამოყენებით.
15.2.	კომუნალური მომსახურების საფასურის გადახდასთან დაკავშირებული დავა განსახილველად და გადასაწყვეტად გადაეცემა შპს „მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი თემიდა-კ.ტ“ (საინდიფიკაციო კოდი 200272267) (შემდგომში - მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი) ან მის სამართალმემკვიდრეს; საქმეს განიხილავს ერთი არბიტრისგან შემდგარი არბიტრაჟი, რომელსაც ნიშნავს არბიტრაჟის თავჯდომარე. მხარეების მიერ არბიტრის აცილების ვადა განისაზღვრება 5 დღით.
15.3.	მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი დავას განიხილავს საქართველოში (თბილისში). საარბიტრაჟო განხილვა ჩატარდება ქართულ ენაზე, მუდმივმოქმედი არბიტრაჟის დებულების იმ რედაქციის შესაბამისად, რომელიც იქნება მოქმედი საარბიტრაჟო სარჩელის მიღების თარიღისათვის;
15.4.	მხარეები ვთანხმდებიან, რომ საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების გამოტანასთან დაკავშირებული პროცედურული საკითხები გადაწყვიტოს საარბიტრაჟო სასამართლოს თავჯდომარემ;
15.5.	მხარეები ვთანხმდებიან, რომ საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება არ არის აუცილებელი შეიცავდეს სამოტივაციო ნაწილს;
15.6.	მხარეები თანხმდებიან თუ დავის საგნის ღირებულება არ აღემატება 10 000 (ათიათას) ლარს ან მის ექვივალენტს საარბიტრაჟო სარჩელის წარდგენის თარიღისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსის შესაბამისად სხვა ვალუტაში, არბიტრაჟს უფლება აქვს დავა განიხილოს მხარეთა ზეპირი მოსმენის გარეშე მუდმივმოქმედი საარბიტრაჟო დაწესებულების დებულების შესაბამისად.
15.7.	მხარეები თანხმდებიან, რომ კომუნიკაცია მათსა და საარბიტრაჟო დაწესებულებას ან/და მათსა და არბიტრებს შორის წარმოებს წერილობით (ამ ხელშეკრულებით დადგენილი წესის შესაბამისად) ან/და ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. მხარეები თანხმდებიან რომ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ნებისმიერი ოფიციალური შეტყობინება ჩაბარებულად ჩაითვლება, თუ მხარეს ჩაბარდება წერილობით (ამ ხელშეკრულებით დადგენილი წესის შესაბამისად) ან/და ელექტრონული ფორმით წინამდებარე ხელშეკრულებით (ან სხვა დოკუმენტით) განსაზღვრულ ელ. ფოსტის მისამართზე. ამხანაგობის წევრი აცხადებს თანხმობას, რომ არბიტრაჟმა (არბიტრმა) მისი დაბარება, მისთვის უწყების ჩაბარება, მისთვის საარბიტრაჟო საქმის წარმოების დოკუმენტაციების გადაცემა, მისთვის გადაწყვეტილების (განჩინების)/ საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ჩაბარება განახორციელოს წერილობით ან/და ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, წინამდებარე ხელშეკრულებაში (ან სხვა დოკუმენტში) მითითებულ მის პირად ელ. ფოსტის მისამართზე. თუ მხარეს შეტყობინება ეგზავნება ელექტრონული ფორმით გაგზავნა უნდა დადასტურდეს შესაბამისი ტექნიკური საშუალების ამონაწერით.
15.8.	ისეთ შემთხვევაში, თუ მხარის ადგილსამყოფელი უცნობია ან მისთვის საარბიტრაჟო შეტყობინების ჩაბარება სხვაგვარად ვერ ხერხდება, არბიტრაჟი უფლებამოსილია გამოიტანოს დადგენილება საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ, რომელიც განთავსდება არბიტრაჟის ვებ გვერდზე: www.arbitraji.gweb.ge საარბიტრაჟო შეტყობინება ჩაბარებულად ჩაითვლება გამოქვეყნებიდან მე-7 დღეს.
15.	დასკვნითი დებულებები.

ხელშეკრულება საცხოვრებელი ბინის ნასყიდობის, საცხოვრებელი კომპლექსზე საავტორო უფლების დაცვისა და კომუნალური მომსახურების შესახებ

15.1.	წინამდებარე ხელშეკრულებას ხელი შეიძლება მოეწეროს მატერიალურად ან ელექტრონულად, ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით. მატერიალური ხელმოწერის შემთხვევაში ხელშეკრულება შედგენილია თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე 3 იდენტურ ეგზემპლარად, თითო ყოველი მხარისთვის.
15.2.	თუ ხელშეკრულება შედგენილია ქართულის გარდა სხვა ენაზეც, სხვადასხვა ენებზე არსებულ ვარიანტებს შორის წინააღმდეგობისას უპირატესობა ენიჭება ქართულ ენაზე შედგენილ ვარიანტს.
15.3.	წინამდებარე ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით მყიდველი იმავდროულად ეთანხმება მის ყველა დანართს.
15.4.	ყოველი ცვლილება და დამატება წინამდებარე ხელშეკრულებაში ნამდვილია, მისი წერილობითი გაფორმებისა და მხარეთა ხელმოწერის შემთხვევაში,
15.5.	ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული მხარეთა ურთიერთობა რეგულირდება მხოლოდ ხელშეკრულებით და ყველა სახის მოლაპარაკება კარგავს იურიდიულ ძალას.
	დანართები: ხელშეკრულებას თან ერთვის და მის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს: • დანართი N1 - ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წესდება. • დანართი N2 - ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობასა და შემსრულებელს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების ნიმუში. • დანართი N3 - ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის კრების ოქმი.

მხარეთა ხელმოწერები

მყიდველი _____

გამყიდველის და შემსრულებლის სახელით _____

დანართი N1

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა (ზმა)
„შენი სახლი ლისზე“-ს მე-11 კორპუსის
წესდება

1. ტერმინთა განმარტება.

- თუ კონტექსტიდან ცალსახად სხვა რამ არ გამომდინარეობს, წესდებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:
- 1.1. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა (შემგომში „ზმა“) – მრავალბინიან სახლში მდებარე საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი (კომერციული) მიზნებისათვის გამოყენებული ფართობის მესაკუთრეთა გაერთიანება;
 - 1.2. კორპუსი - შენობა, რომლის მისამართიც მითითებულია წესდების 2.2. პუნქტში.
 - 1.3. უძრავი ქონება - კორპუსის საკადასტრო საზღვრებში მოქცეული და კორპუსის მშენებლობის ნებართვით გათვალისწინებული ინდივიდუალური საკუთრების საგანი- ბინა ან არასაცხოვრებელი ფართი.
 - 1.4. საცხოვრებელი კომპლექსი - ქ.თბილისში, ლეო კვაჭაძის #19 მშენებარე და ასაშენებელი შენობების და მათი შესაბამისი მიწის ნაკვეთების ერთობლიობა, რომლის საფირმო სახელწოდებაცაა „შენი სახლი ლისზე“ და რომელიც მოიცავს ქ.თბილისის საკრებულოს 2021 წლის 19 მარტის N110 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმით განსაზღვრულ ტერიტორიას.
 - 1.5. „ზმა“-ს წევრი - ნებისმიერი პირი, რომელსაც საკუთრებაში გააჩნია უძრავი ქონება.
 - 1.6. კომუნალური მომსახურება - „ზმა“-ს წევრთა საერთო ქონების და საცხოვრებელი კომპლექსის ტერიტორიის მოვლა-პატრონობასთან დაკავშირებით გაწეული მომსახურება.
 - 1.7. კომუნალური მომსახურების გამწევი კომპანია - იურიდიული პირი, რომელიც ახორციელებს კომუნალურ მომსახურებას.
 - 1.8. ხელშეკრულება - კომუნალური მომსახურების გამწევი კომპანიასა და „ზმა“-ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება კომუნალური მომსახურების გაწევის შესახებ.
 - 1.9. კომუნალური მომსახურების ღირებულება - კომუნალური მომსახურების საფასური, რომლის გადახდის ვალდებულებაც ეკისრება „ზმა“-ს წევრს, რომელიც შეადგენს თვეში არაუმეტეს 1 ლარს მესაკუთრის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ბინის თითოეულ კვადრატულ მეტრზე და არაუმეტეს 1 ლარს, მესაკუთრის საკუთრებაში არსებული კომერციული ფართის თითოეულ კვადრატულ მეტრზე.
 - 1.10. კომუნალური მომსახურების შიდა ნაწილი - კომუნალური მომსახურების ნაწილი, რომელიც გულისხმობს კორპუსის შიდა ტერიტორიის დალაგება-დასუფთავებას და მასთან დაკავშირებულ საქმიანობებს.
კომუნალური მომსახურების ღირებულების გარე ნაწილი - კომუნალური მომსახურების ღირებულების ნაწილი, რომელიც გულისხმობს გამწევანების მოვლას, პერიმეტრზე წესრიგის შენარჩუნებასა და მსგავს საქმიანობებს.

წესდებაში გამოყენებულ სხვა ტერმინებს აქვთ საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული მნიშვნელობა

2. „ზმა“-ს სახელწოდება და მისამართი.

- 2.1. „ზმა“-ს სახელწოდებაცაა „შენი სახლი ლისზე, მე-11 კორპუსი“.
- 2.2. „ზმა“-ს მისამართია: ქ. თბილისი, ლეო კვაჭაძის #19გ, კორპუსი #11, საკადასტრო კოდი: 01.72.16.097.088

3. „ზმა“-ს სამართლებრივი სტატუსი.

- 3.1. „ზმა“ ჩამოყალიბებულია საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და წარმოადგენს მრავალბინიან კორპუსში არსებულ საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელი ფართების მესაკუთრეთა გაერთიანებას.
- 3.2. „ზმა“ არ არის იურიდიული პირი.
- 3.3. ზმა“ პასუხს არ აგებს თავისი წევრების ვალდებულებებზე.

4. „ზმა“-ს წევრობა.

- 4.1. „ზმა“-ს წევრია ყველა იურიდიული ან ფიზიკური პირი, რომელსაც საკუთრებაში გააჩნია კორპუსში მდებარე უძრავი ქონება. (ან წილი უძრავ ქონებაში).
- 4.2. „ზმა“-ს წევრობა წარმოიშობა კორპუსში უძრავი ნივთის (ან უძრავ ქონებაში წილის) საკუთრებაში მიღებით, ავტომატურად.
- 4.3. უძრავი ქონების გასხვისების შემთხვევაში, მესაკუთრეს უწყდება წევრობა და მის ნაცვლად წევრი ხდება ახალი მესაკუთრე.
- 4.4. უძრავი ქონების გასხვისების შემთხვევაში „ზმა“-ს წევრის (ინდივიდუალური საკუთრების გამსხვისებლის) შეუსრულებელ ვალდებულებებზე ახალი მესაკუთრე და ძველი მესაკუთრე პასუხს აგებენ სოლიდარულად.

5. „ზმა“-ს წევრის უფლებები.

- 5.1. საკუთარი შეხედულებისამებრ, „ზმა“-ს სხვა წევრებთან შეუთანხმებლად, ფლობდეს, სარგებლობდეს და განკარგავდეს თავის უძრავ ქონებას, გამორიცხოს მასზე სხვა პირთა ყოველგვარი ზემოქმედება, თუ ამით იგი არ არღვევს კანონს.
- 5.2. მონაწილეობდეს „ზმა“-ს საქმიანობაში, მათ შორის მიიღოს მონაწილეობა კენჭისყრაში და გამოხატოს ნება ამ წესდებით განსაზღვრულ იმ საკითხებზე, რომლებზეც გადაწყვეტილება მიიღება საერთო კრებაზე კენჭისყრის გარეშე. გარდა იმ შემთხვევისა, თუ მას აქვს ინტერესთა კონფლიქტი.
- 5.3. აირჩიოს ან არჩეულ იქნეს „ზმა“-ს თავმჯდომარედ;
- 5.4. მიიღოს ინფორმაცია „ზმა“-ს საქმიანობის, „ზმა“-ს წევრთა საერთო ქონების მდგომარეობისა და გაწეული ხარჯების შესახებ;
- 5.5. განახორციელოს სხვა უფლებები, რომლებიც გათვალისწინებულია საქართველოს კანონმდებლობითა და „ზმა“-ს წესდებით.

6. „ბმა“-ს წევრის ვალდებულებები

- 6.1. მონაწილეობა მიიღოს „ბმა“-ს წევრთა საერთო ქონების მოვლა-პატრონობისა და ექსპლუატაციისათვის საჭირო ხარჯების გაწევაში.
- 6.2. თავისი ქონების გასხვისებისას ქონების შემძენს მიაწოდოს სრული ინფორმაცია მის ქონებასთან დაკავშირებით არსებული ან მოსალოდნელი ვალდებულებების შესახებ;
- 6.3. თავისი ქონების გასხვისებისას, ამხანაგობის თავმჯდომარეს და კომუნალური მომსახურების გამწევ კომპანიას მიაწოდოს ქონების შემძენის საკონტაქტო ინფორმაცია (ელ.ფოსტა და ტელეფონი). აღნიშნული ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში, წევრმა, შესაძლოა, ვერ ისარგებლოს ამ წესდებით დადგენილი ონლაინ კრებაში მონაწილეობის და სხვა უფლებებით, რაც არ ჩაითვლება კრების მოწვევის წესის დარღვევად ან ნებისმიერ სხვა დარღვევად.
- 6.4. თავისი საკონტაქტო ინფორმაციის (ელ.ფოსტა ან ტელეფონი) შეცვლის შემთხვევაში, ამხანაგობის თავმჯდომარეს და კომუნალური მომსახურების გამწევ კომპანიას მიაწოდოს განახლებული საკონტაქტო ინფორმაცია. აღნიშნული ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში, წევრმა, შესაძლოა, ვერ ისარგებლოს ამ წესდებით დადგენილი ონლაინ კრებაში მონაწილეობის და სხვა უფლებებით, რაც არ ჩაითვლება კრების მოწვევის წესის დარღვევად ან ნებისმიერ სხვა დარღვევად.
- 6.5. დაიცვას ხელშეკრულებით დადგენილი ვალდებულებები, მათ შორის ფასადზე საავტორო უფლების დაცვისა და კომუნალური მომსახურების გადახდის ვალდებულება.
- 6.6. შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობითა და წესდებით დადგენილი სხვა ვალდებულებები.

7. „ბმა“-ს მმართველობის ორგანოები.

„ბმა“-ს მმართველობის ორგანოებია წევრთა კრება და თავმჯდომარე.

8. „ბმა“-ს წევრთა კრება.

- 8.1. ერთობლივ საქმიანობას „ბმა“-ს წევრები ახორციელებენ საერთო კრების მეშვეობით.
- 8.2. საერთო კრების კომპენტეციაა:
 - 8.2.1. ამხანაგობის თავმჯდომარის დანიშვნა და გადარჩევა.
 - 8.2.2. საჭიროების შემთხვევაში, სერვისის გამწევი კომპანიის მიერ შემოთავაზებულ წლიურ ღირებულებაზე გადაწყვეტილების მიღება.
 - 8.2.3. კომუნალური მომსახურების გამწევ კომპანიასთან კომუნალური მომსახურების შიდა ნაწილში ხელშეკრულების გაფორმება და შეწყვეტა.
 - 8.2.4. წესდებით და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღება.
- 8.3. საერთო კრება შეიძლება ჩატარდეს ორგვარად: წევრების ერთ სივრცეში, ერთდროულად შეკრებით (ფიზიკური შეკრება) ან ონლაინ.
- 8.4. ორივე სახის კრებაზე მიღებულ გადაწყვეტილებას აქვს ერთნაირი იურიდიული ძალა.
- 8.5. საერთო კრების კომპეტენციაში შემავალი ნებისმიერი საკითხის განხილვა და მასზე გადაწყვეტილების მიღება შეიძლება მოხდეს როგორც ონლაინ, ასევე ფიზიკურად შეკრებილი კრების მეშვეობით. ორივე სახის კრების მიმართ მოქმედებს ქვორუმის და შესაბამის საკითხზე გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო ხმების ოდენობის ერთნაირი წესები.
- 8.6. ონლაინ კრების მოწვევა ხდება შემდეგი წესით: კრების დაწყებამდე არანაკლებ 1 კვირით ადრე ამხანაგობის თავმჯდომარე ამხანაგობის თითოეულ წევრს ელექტრონულ ფოსტაზე უგზავნის შეტყობინებას კრების მოწვევის შესახებ. შეტყობინებაში აღნიშნული უნდა იყოს:

(ა)კრების დაწყების დრო;

(ბ)კრების დასრულების დრო;

(გ) კრების დღის წესრიგი;

- 8.7. ონლაინ კრება უნდა გაგრძელდეს არანაკლებ 72 საათის განმავლობაში. (აღნიშნული გულისხმობს იმ დროს, როცა თითოეულ წევრს შეუძლია პოზიციის დაფიქსირება დღის წესრიგში შემავალ საკითხზე და არ გულისხმობს იმას, რომ წევრებს ევალებათ კრებაზე დასწრება 72 საათის განმავლობაში). ამასთან, ონლაინ კრებაზე დასწრებად ითვლება მასზე, პოზიციის დაფიქსირება. თუ ამხანაგობის წევრს ონლაინ კრების მიმდინარეობისას არ დაუფიქსირებია პოზიცია, ითვლება რომ ის არ დასწრებულა კრებას.

- 8.8. ონლაინ კრებაზე, თითოეული წევრის მიერ პოზიციის დაფიქსირება ხდება თავისი ელექტრონული ფოსტიდან შეტყობინების გაგზავნის ან აპლიკაციის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მეშვეობით.

- 8.9. ფიზიკური კრების მოწვევა ხდება შემდეგი წესით: კრების დაწყებამდე არანაკლებ 14 კალენდარული დღით ადრე ამხანაგობის თავმჯდომარე ამხანაგობის თითოეულ წევრს ელექტრონულ ფოსტაზე უგზავნის შეტყობინებას კრების მოწვევის შესახებ. შეტყობინებაში აღნიშნული უნდა იყოს:

(ა)კრების დაწყების დრო;

(ბ)კრების დღის წესრიგი;

(გ) კრების ჩატარების ადგილი;

- 8.10. ონლაინ ან ფიზიკური კრების დასრულების შემდეგ, ამხანაგობის თავმჯდომარე ადგენს კრების ოქმს, რომელშიც უნდა აღინიშნოს მინიმუმ: კრების ჩატარების ფორმა, თარიღი, კრებაში მონაწილე პირთა ვინაობა, კრებაზე მიღებული გადაწყვეტილებები დღის წესრიგში შემავალ თითოეულ საკითხთან მიმართებაში.

- 8.11. კომუნალური მომსახურების წლიური ღირებულების განსაზღვრაზე გადაწყვეტილების მიღების წესი და პირობები დადგენილია წესდების მე- 10 მუხლით.

- 8.12. ნებისმიერი საკითხი, რაზეც „ბმა“-ს წევრს, უმრავი ქონების გამყიდველთან გაფორმებული ნებისმიერი დოკუმენტით გაცხადებული აქვს ან სამომავლოდ განაცხადებს თანხმობას ითვლება ამხანაგობის საერთო კრებაზე გადაწყვეტილად და ასეთ საკითხ(ებ)ზე ამხანაგობის დამატებითი კრების ჩატარება არაა საჭირო.

- 8.13. საერთო კრების მოწვევა შეუძლია ამხანაგობის თავმჯდომარეს. ხოლო ამხანაგობის წევრს საერთო კრების მოწვევა შეუძლია ამხანაგობის თავმჯდომარის მეშვეობით, რისთვისაც მან ამხანაგობის თავმჯდომარეს უნდა გაუგზავნოს შეტყობინება, რომელშიც აღნიშნული უნდა იყოს კრების ჩატარების ფორმა, თარიღი, დღის წესრიგი, ადგილი (თუ მოთხოვნილია ფიზიკური კრება) და ხანგრძლივობა (თუ მოთხოვნილია ონლაინ კრება). თუ წევრის მიერ მითითებული საკითხები შედის საერთო კრების კომპეტენციაში, ამხანაგობის თავმჯდომარემ შეტყობინების მიღებიდან 1 თვის ვადა უნდა შეატყობინოს დანარჩენ წევრებს საერთო

კრების მოწვევის შესახებ. თუ თავმჯდომარე 1 თვის ვადაში არ გააკეთებს ზემოხსენებულ შეტყობინებას, მაშინ წევრს უფლება აქვს თავად მოიწვიოს საერთო კრება.

- 8.14. თუ საერთო კრების დღის წესრიგში შემავალი ერთ-ერთი ან ერთადერთი საკითხია წესდებაში ცვლილებების შეტანა ან მომსახურების გამწვევ კომპანიასთან, წესდების 8.2.3 ქვეპუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულების გაფორმება ან შეწყვეტა, პირველი კრება უფლებამოსილია თუ მას ესწრება წევრთა არანაკლებ 3/5, ხოლო გადაწყვეტილების მისაღებად საჭიროა დამსწრეთა არანაკლებ 3/5-ის ხმა. ნებისმიერ სხვა საკითხზე კრება უფლებამოსილია თუ მას ესწრება წევრთა არანაკლებ 1/2, ხოლო გადაწყვეტილების მისაღებად საჭიროა დამსწრეთა 1/2-ზე მეტის ხმა.
- 8.15. პირველ კრებაზე ქვირულის არარსებობის შემთხვევაში, კრების მომწვევს შეუძლია პირველი კრების გამართვიდან არაუგვიანეს 45 კალენდარული დღის ვადაში ჩაატაროს მე-2 კრება, რომელიც გადაწყვეტილება უნარიანია დამსწრეთა ოდენობის მიუხედავად და რომელზეც გადაწყვეტილება მიიღება შემდეგი წესით:
- 8.16. თუ მე-2 კრების დღის წესრიგში შემავალი ერთ-ერთი ან ერთადერთი საკითხია წესდებაში ცვლილებების შეტანა ან მომსახურების გამწვევ კომპანიასთან, წესდების 8.2.3 ქვეპუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულების გაფორმება ან შეწყვეტა, გადაწყვეტილების მისაღებად საჭიროა დამსწრეთა არანაკლებ 3/5-ის ხმა. ნებისმიერ სხვა საკითხზე გადაწყვეტილების მისაღებად საჭიროა დამსწრეთა 1/2-ის ხმა.
- 8.17. კრება მოწვეული უნდა იქნას ან უნდა ჩატარდეს ამ წესდებით განსაზღვრული წესით.

9. „ბმა“-ს თავმჯდომარე.

- 9.1. „ბმა“-ს თავმჯდომარე შეიძლება იყოს „ბმა“-ს ნებისმიერი წევრი ან მოწვეული პირი.
- 9.2. „ბმა“-ს თავმჯდომარე შეიძლება იყოს როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირი, მათ შორის მომსახურების გამწვევი კომპანია.
- 9.3. „ბმა“-ს თავმჯდომარე ირჩევა განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ვადით. განსაზღვრული ვადით არჩევისას უფლებამოსილების ვადა დგინდება წევრთა საერთო კრების ოქმით და უფლებამოსილება შეიძლება შეუწყდეს თავისი განცხადებით, საერთო კრების გადაწყვეტილებით, ან ვადის გასვლით. ხოლო განუსაზღვრელი ვადით არჩევისას - თავისი განცხადებით ან საერთო კრების გადაწყვეტილებით.
- 9.4. „ბმა“-ს თავმჯდომარე ახორციელებს წესდებით და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ უფლება-მოვალეობებს.

10. კომუნალური მომსახურება.

- 10.1. კომუნალური მომსახურების შინაარსი განისაზღვრება წესდების დანართი N1-ით. ამხანაგობა უფლებამოსილია აღნიშნული მომსახურება დაუკვეთოს კომუნალური მომსახურების გამწვევ კომპანიას.
- 10.2. მომსახურების გამწვევი კომპანია წარმოადგენს იურიდიულ პირს, რომელიც ამხანაგობასა და მას შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ახორციელებს ბმა-ს წევრთა საერთო ქონების და საცხოვრებელი კომპლექსის მომსახურებას, რომლის დეტალური ჩამონათვალიც მოცემულია წესდებასა და ხელშეკრულებაში.
- 10.3. „ბმა“-ს წევრი ვალდებულია გადაიხადოს კომუნალური მომსახურების ღირებულება, იმის მიუხედავად, სარგებლობს თუ არა თავისი ქონებით. გადახდა უნდა მოხდეს ინტერნეტ-ბანკის, სწრაფი ჩარიცხვის აპარატით ან/და ბილინგის სისტემის მეშვეობით ან კომუნალური მომსახურების გამწვევი კომპანიის მიერ არჩეული რომელიმე სხვა წესით. გადახდის მეთოდის შესახებ შემსრულებელმა გონივრულ ვადაში უნდა აცნობოს ამხანაგობის წევრებს. გადახდის მეთოდის ცვლილებისას, შესაძლოა, თითოეულ გადახდას დამატოს გადახდის საკომისიო და თანხის შეგროვების საკომისიო, გადახდის პროვაიდერის ან თანხის შეგროვების სერვისის გამწვევის მიერ დადგენილი ოდენობებით, რაც არ წარმოადგენს მომსახურების ღირებულების გაზრდას.
- 10.4. კომუნალური მომსახურების ღირებულება წარმოადგენს მომსახურების გამწვევი კომპანიის სერვისის სანაცვლოდ, ბმა-ს თითოეული წევრის მიერ, ინდივიდუალურად, გადასახდელ თანხას.
- 10.5. კომუნალური მომსახურების ღირებულების გადახდა უნდა მოხდეს წინასწარ, არაუგვიანეს საანგარიშო თვის 5 რიცხვისა (ან შემსრულებლის მიერ დადგენილ სხვა ვადაში). აღნიშნული ვადის დარღვევისთვის „ბმა“-ს წევრს ეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე გასახდელი თანხის 0.5%-ის ოდენობით.
- 10.6. კომუნალური მომსახურების ღირებულების გადახდა „ბმა“-ს წევრს ეკისრება „ბმა“-ს მიმართ. ამასთან, „ბმა“ უფლებამოსილია მესაკუთრის მიმართ არსებული მისი მოთხოვნა (მათ შორის სამომავლო და მეორადი მოთხოვნები) დაუთმოს მომსახურების გამწვევ კომპანიას, მომსახურების გაწევის სანაცვლოდ.
- 10.7. კომუნალური მომსახურების ღირებულების შეცვლა შეიძლება განხორციელდეს წესდების 10.8.-10.12 პუნქტებით დადგენილი წესით, რაც ჩათვლება ხელშეკრულებაში ცვლილებად.
- 10.8. კომუნალური მომსახურების გამწვევ კომპანიას უფლება აქვს „ბმა“-ს შესთავაზოს მომსახურების ღირებულების ცვლილება. შეცვლილი ღირებულება არ უნდა ამოქმედდეს მინიმუმ 2026 წლის 31 დეკემბრამდე. ამასთან შეცვლილი ღირებულების ამოქმედებისათვის აუცილებელია 10.10. პუნქტით გათვალისწინებული წინაპირობის დადგომა. ამასთან, შეცვლილი ღირებულების ამოქმედების შემდეგ, შემსრულებელს შეუძლია დამკვეთს ყოველი მომდევნო წლისთვის შესთავაზოს არაუმეტეს წინა წლის საფასურის 125%.
- 10.9. წესდების 10.8. პუნქტით განსაზღვრული შეთავაზების სავალდებულო მინიმალური შინაარსი, მდგომარეობს შემდეგში:
- 10.9.1. შეთავაზებას თან უნდა ერთვოდეს დეტალური ხარჯთაღრიცხვა, მათ შორის შიდა და გარე ნაწილების მომსახურებისთვის საჭირო ხარჯი.
- 10.9.2. შეთავაზებაზეაში ცალ-ცალკე უნდა იყოს აღნიშნული კომუნალური მომსახურების შიდა და გარე ნაწილების ღირებულებები.
- 10.10. წესდების 10.8 პუნქტით განსაზღვრული შეთავაზების გაკეთების და მასზე თანხმობის/უარის გაცხადების წესი მდგომარეობს შემდეგში:
- 10.10.1. შეთავაზება უნდა გაკეთდეს მასში განსაზღვრული კომუნალური მომსახურების ღირებულების ამოქმედებამდე არანაკლებ ორი თვით ადრე.
- 10.10.2. შეთავაზება უნდა გაკეთდეს ელექტრონულ ფოსტაზე გაგზავნის გზით. შემთავაზებელი უფლებამოსილია, ელექტრონულ ფოსტაზე გაგზავნის გარდა, შეთავაზების შესახებ შეტყობინება, დამატებით, გააკეთოს ნებისმიერი სხვა გზით.

- 10.10.3. თუ შეთავაზების მიღებიდან 14 კალენდარული დღის ვადაში „ბმა“-ს წევრების 1/2-ზე მეტი განაცხადებს უარს შეთავაზებაში აღნიშნულ „ბმა“-ს საერთო საკუთრების მომსახურების ნაწილში ღირებულების შეცვლაზე, მაშინ მომსახურების გამწევ კომპანიას წარმოეშობა წესდების 10.12 პუნქტით განსაზღვრული უფლება . სხვა შემთხვევაში - ღირებულება შეიცვლება. (წევრის მიერ შეთავაზების რეაგირების გარეშე დატოვება ნიშნავს თანხმობას.)
- 10.10.4. თუ შეთავაზების მიღებიდან 14 კალენდარული დღის ვადაში საცხოვრებელ კომპლექსში არსებული უძრავი ნივთების მესაკუთრეების 1/2-ზე მეტი განაცხადებს უარს შეთავაზებაში აღნიშნულ გარე ნაწილში ღირებულების შეცვლაზე, მაშინ მომსახურების გამწევ კომპანიას წარმოეშობა წესდების 10.12 პუნქტით განსაზღვრული უფლება. სხვა შემთხვევაში - ღირებულება შეიცვლება. (მესაკუთრის მიერ შეთავაზების რეაგირების გარეშე დატოვება ნიშნავს თანხმობას.)
- 10.10.5. შიდა ნაწილის ღირებულების ცვლილებაზე უარი არ ნიშნავს და არაა საკმარისი გარე ნაწილის ღირებულების ცვლილებაზე უარისთვის და - პირიქით.
- 10.11. ღირებულების ცვლილების შემთხვევაში, შეცვლილი ღირებულებები გავრცელდება ბმა-ს ყველა წევრზე.
- 10.12. თუ წესდების 10.10. პუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში და წესით, შესაბამისი ოდენობის პირებმა უარი თქვეს ღირებულების ცვლილებაზე, მომსახურების გამწევ კომპანიას უფლება აქვს განაგრძოს მომსახურება არსებული ღირებულებით, ან შესთავაზოს ახალი ბიუჯეტი ან შეწყვიტოს ხელშეკრულება იმ ნაწილში, რომლის ღირებულების ცვლილებაზეც უარი იქნა გაცხადებული. შეწყვეტისას, მომსახურების გამწევმა კომპანიამ ამის შესახებ შეტყობინება უნდა გააკეთოს შეწყვეტამდე არანაკლებ ერთი თვით ადრე.
- 10.13. ამხანაგობას უფლება აქვს ცალმხრივად და მიზეზის მითითების გარეშე შეწყვიტოს კომუნალური მომსახურების ხელშეკრულება შიდა ნაწილში წესდების მე-8 მუხლით განსაზღვრული წესით.
- 10.14. კომუნალური მომსახურების გარე ნაწილში ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს შემდეგი საფუძვლებით:
- ნებისმიერ დროს: კომპლექსში არსებული საცხოვრებელი ბინებისა და კომერციული დანიშნულების უძრავი ქონების მესაკუთრეთა 50%+1-ის გადაწყვეტილებით.
 - 2027 წლის 01 იანვრის შემდეგ: თუ არაუგვიანეს ყოველი კალენდარული წლის 31 აგვისტომდე, კომპლექსში არსებული საცხოვრებელი ბინებისა და კომერციული დანიშნულების უძრავი ქონების მესაკუთრეთა არანაკლებ 10% გამოხატავს შეწყვეტის ნებას, რის შემდეგაც, არაუგვიანეს 31 ოქტომბრამდე, შეწყვეტის საწინააღმდეგო ნებას არ გამოხატავს შეწყვეტის მსურველზე მეტი მესაკუთრე. (მაგალითად: თუ შეწყვეტის მსურველია 100 მესაკუთრე, ხოლო შეწყვეტის მოწინააღმდეგეთა - 101, ხელშეკრულება არ შეწყდება, თუ შეწყვეტის მოწინააღმდეგეთა - 100 ან 100-ზე ნაკლები - ხელშეკრულება შეწყდება.)
- 10.15. წესდების 10.14. პუნქტით განსაზღვრული ყველა და ნებისმიერი ნება უნდა გამოიხატოს წერილობით (მათ შორის ელ.ფოსტის მეშვეობით) და უნდა წარედგინოს მომსახურების გამწევ კომპანიას. შეწყვეტის მომხრეთა ან მოწინააღმდეგეთა რაოდენობასთან დაკავშირებით ნებისმიერი ეჭვის გამორიცხვის მიზნით, მომსახურების გამწევი კომპანია ვალდებულია გაასაჯაროვოს მომხრეთა და მოწინააღმდეგეთა ოდენობისა და ვინაობის შესახებ ინფორმაცია.
- 10.16. შიდა ან გარე ნაწილში ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილება ძალაში შეიძლება შევიდეს მისი მიღებიდან არანაკლებ 2 თვის შემდეგ. ამ პერიოდში კომუნალური მომსახურების გამწევი კომპანია განაგრძობს მომსახურებას, ხოლო წევრებს ეკისრებათ მომსახურების გადასახადის გადახდის ვალდებულება.
- 10.17. შიდა ან გარე ნაწილში ხელშეკრულების შეწყვეტა არ იწვევს მეორე (შუალედურ) ნაწილში, ხელშეკრულების შეწყვეტას და ამ ნაწილში მომსახურების გაწევას და მისი საფასურის გადახდა გრძელდება ხელშეკრულებით განსაზღვრული წესით.

11. დავები.

- 11.1. ამხანაგობასა და მის წევრებს შორის წარმოშობილ დავებს განიხილავს სასამართლო, გარდა კომუნალური მომსახურების საფასურის გადახდასთან დაკავშირებული დავებისა.
- 11.2. კომუნალური მომსახურების ღირებულების გადახდასთან დაკავშირებით წარმოშობილი სადავო საკითხები, შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, განსახილველად და გადასაწყვეტად გადაეცემა შპს „მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი თემიდა-კ.“ (საინდიფიკაციო კოდი 200272267) (შემდგომში - მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი) ან მის სამართალმემკვიდრეს; საქმეს განიხილავს ერთი არბიტრისგან შემდგარი არბიტრაჟი, რომელსაც ნიშნავს არბიტრაჟის თავმჯდომარე. მხარეების მიერ არბიტრის აცილების ვადა განისაზღვრება 5 დღით.
- 11.3. მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი დავას განიხილავს საქართველოში (თბილისში). საარბიტრაჟო განხილვა ჩატარდება ქართულ ენაზე, მუდმივმოქმედი არბიტრაჟის დებულების იმ რედაქციის შესაბამისად, რომელიც იქნება მოქმედი საარბიტრაჟო სარჩელის მიღების თარიღისათვის;
- 11.4. მხარეები ვთანხმდებიან, რომ საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების გამოტანასთან დაკავშირებული პროცედურული საკითხები გადაწყვიტოს საარბიტრაჟო სასამართლოს თავმჯდომარემ;
- 11.5. მხარეები თანხმდებიან თუ დავის საგნის ღირებულება არ აღემატება 10 000 (ათი ათასი) ლარს ან მის ექვივალენტს საარბიტრაჟო სარჩელის წარდგენის თარიღისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსის შესაბამისად სხვა ვალუტაში, არბიტრაჟს უფლება აქვს დავა განიხილოს მხარეთა ზეპირი მოსმენის გარეშე მუდმივმოქმედი საარბიტრაჟო დაწესებულების დებულების შესაბამისად.
- 11.6. მხარეები თანხმდებიან, რომ კომუნიკაცია მათსა და საარბიტრაჟო დაწესებულებას ან/და მათსა და არბიტრებს შორის წარმოებს წერილობით (ან ხელშეკრულებით დადგენილი წესის შესაბამისად) ან/და ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. მხარეები თანხმდებიან რომ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ნებისმიერი ოფიციალური შეტყობინება ჩაბარებულად ჩაითვლება, თუ მხარეს ჩაბარდება წერილობით (ან ხელშეკრულებით დადგენილი წესის შესაბამისად) ან/და ელექტრონული ფორმით წინამდებარე ხელშეკრულებით (ან სხვა დოკუმენტით) განსაზღვრულ ელ. ფოსტის მისამართზე. ამხანაგობის წევრი აცხადებს თანხმობას, რომ არბიტრაჟმა (არბიტრმა) მისი დაბარება, მისთვის უწყების ჩაბარება, მისთვის საარბიტრაჟო საქმის წარმოების დოკუმენტაციების გადაცემა, მისთვის გადაწყვეტილების/განჩინების საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ჩაბარება განხორციელოს წერილობით ან/და ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, წინამდებარე ხელშეკრულებაში (ან სხვა დოკუმენტში) მითითებულ მის პირად ელ. ფოსტის

მისამართზე. თუ მხარეს შეტყობინება ეგზავნება ელექტრონული ფორმით გაგზავნა უნდა დადასტურდეს შესაბამისი ტექნიკური საშუალების ამონაწერით.

- 11.7. ისეთ შემთხვევაში, თუ მხარის ადგილსამყოფელი უცნობია ან მისთვის საარბიტრაჟო შეტყობინების ჩაბარება სხვაგვარად ვერ ხერხდება, არბიტრაჟი უფლებამოსილია გამოიტანოს დადგენილება საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ, რომელიც განთავსდება არბიტრაჟის ვებ გვერდზე: www.arbitraji.gweb.ge საარბიტრაჟო შეტყობინება ჩაბარებულად ჩაითვლება გამოქვეყნებიდან მე-7 დღეს.

12. პერსონალური მონაცემების დამუშავება.

- 12.1. თავისი უფლება-მოვალეობების განხორციელების, განხორციელების პროცესის სრულყოფისა და წევრებისათვის სხვადასხვა სერვისების შეთავაზების მიზნით, ამხანაგობა უფლებამოსილია შეაგროვოს მისი წევრების შემდეგი პერსონალური მონაცემები: სახელი, გვარი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი, რაზეც წევრი წინასწარ აცხადებს თანხმობას.
- 12.2. ამხანაგობას უფლება აქვს წევრს საკონტაქტო მონაცემებზე გაუგზავნოს შეტყობინებები.
- 12.3. მონაცემთა მოპოვება, მათი დამუშავება და გამოყენება უნდა მოხდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
- 12.4. ამხანაგობა უფლებამოსილია მომსახურების გაშვებულ კომპანიას გადასცეს და მისგან მიიღოს თავისი წევრების პერსონალური მონაცემები და მათ დამუშავებასთან დაკავშირებული ყველა უფლება, ხელშეკრულების არსებობის ვადით.

13. დამატებითი დებულებები.

- 13.1 „ბმა“-ს საქმიანობასთან დაკავშირებული საკითხები, რაც არ რეგულირდება წესდებით, რეგულირდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით.
- 13.2 წესდების რომელიმე პუნქტის ბათილად ცნობა არ იწვევს სხვა პუნქტების ბათილობას.
- დანართი N1: მომსახურების ჩამონათვალი

დანართი N1: მომსახურების ჩამონათვალი

დანართი N1

შიდა ნაწილი:

- კვირაში არანაკლებ ორჯერ, მშრალი და სველი წესით, სადარბაზოს შემდეგი ელემენტების წმენდა-დალაგება: ლიფტი, ლიფტის ღილაკები, იატაკი, კიბის მოაჯირები და შესასვლელი რკინის კარი.
- სადარბაზოში არსებული ფანჯრების წმენდა - წელიწადში ერთხელ. (მაისიდან - სექტემბრამდე)
- სადარბაზოს განათების, ლიფტის ელექტროენერგიისა და სარწყავი წყლისათვის განკუთვნილი ყოველთვიური კომუნალური გადასახდების გადახდა.
- ლიფტის შეუფერხებლად გადაადგილებისა და ლიფტის ცვეთადი დეტალების შეცვლა (აღნიშნული მომსახურების ფარგლებში, შემსრულებლის მიერ მოხდება დაზიანებული დეტალის შეკეთება ან გამოცვლა) თუ დეტალის შეკეთების ან ახალი დეტალის ყიდვის, ტრანსპორტირებისა და დამონტაჟების ჩათვლით ღირებულება აღემატება 300 ლარს (რაც უნდა დადასტურდეს წინასწარი ინვოისით), შემსრულებელი ამისათვის საჭირო თანხას 300 ლარის ოდენობით, დაფარავს თვითონ, მას შემდეგ, რაც ამხანაგობის წევრების მიერ მოხდება ამისათვის საჭირო თანხების შეგროვება.
- ლიფტის მუშაობის შეუფერხების შემთხვევაში ხარვეზის გამოსწორება (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ხარვეზის გამოსწორებისათვის აუცილებელია რაიმე დეტალის შეცვლა/შეკეთება/შეკვეთა) უნდა მოხდეს შემსრულებლის მიერ შეტყობინების მიღებიდან: თუ შეტყობინება შემოსულია სამუშაო ან არასამუშაო საათებში, მაშინ შემდეგი სამუშაო დღის ბოლომდე. თუ ზარი შემოსულია სამუშაო საათებში და თან ლიფტის კაბინაში მგზავრი იმყოფება, მაშინ ზარის შემოსვლიდან 1 საათში. აუცილებელია არასამუშაო საათებში ლიფტთან დაკავშირებული პრობლემები დაფიქსირდეს, ლიფტის მომსახურე კომპანიის ტელეფონზე და/ან დაცვის სამსახურის ნომერზე.
- სახანძრო სისტემების(არსებობის შემთხვევაში) მოვლა-პატრონობა თვეში 1-ხელ.
- დომოფონის სისტემის გამართულ მდგომარეობაში არსებობის უზრუნველყოფა, (აღნიშნული მომსახურების ფარგლებში, შემსრულებლის მიერ მოხდება დაზიანებული დეტალის შეკეთება ან გამოცვლა. თუ დეტალის შეკეთების ან ახალი დეტალის ყიდვის, ტრანსპორტირებისა და დამონტაჟების ჩათვლით ღირებულება აღემატება 200 ლარს (რაც უნდა დადასტურდეს წინასწარი ინვოისით), შემსრულებელი ამისათვის საჭირო თანხას 200 ლარის ოდენობით, დაფარავს თვითონ, მას შემდეგ, რაც ამხანაგობის წევრების მიერ მოხდება ამისათვის საჭირო თანხების შეგროვება.
- დომოფონის მუშაობის შეუფერხების შემთხვევაში ხარვეზის გამოსწორება (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ხარვეზის გამოსწორებისთვის აუცილებელია რაიმე დეტალის შეცვლა/შეკეთება/შეკვეთა) უნდა მოხდეს შემსრულებლის მიერ შეტყობინების მიღებიდან 1 კვირის ვადაში.
- სადარბაზოში არსებული კანალიზაციის ცენტრალური დგარის (მათ შორის სართულებსშორისი) დაზიანების შემთხვევაში, დაზიანების მოკვლევა და პრობლემის მოგვარების გზების ამხანაგობის წევრთათვის შეთავაზება. ამასთან:
- თუ დაზიანებული ცენტრალური დგარის შეკეთება შესაძლებელია სადარბაზოდან, შემსრულებელი მისი ხარჯებით გამოსწორებს დაზიანებას.

- თუ დაზიანებული ცენტრალური დგარის შეკეთება შესაძლებელია მხოლოდ შენობის ფასადიდან და თუ ხარვეზის აღმოფხვრის ღირებულება აღემატება 200 ლარს, შემსრულებელი ამისათვის საჭირო თანხას 200 ლარის ოდენობით, დაფარავს თვითონ, მას შემდეგ, რაც ამხანაგობის წევრების მიერ მოხდება ამისათვის საჭირო დამატებითი თანხების შეგროვება.
- თუ დაზიანებული ცენტრალური დგარის შეკეთება შესაძლებელია მხოლოდ ინდივიდუალური საკუთრებიდან, შემსრულებელი ამ მესაკუთრის თანხმობის გარეშე ვერ უზრუნველყოფს ბინაში სამუშაოების განხორციელებას. მესაკუთრის თანხმობის შემთხვევაში, შემსრულებელი უზრუნველყოფს მილის აღდგენისათვის საჭირო სამუშაოებს. იმ შემთხვევაში თუ ინდივიდუალური საკუთრების პირვანდელ მდგომარეობაში მოყვანის ღირებულება აღემატება 200 ლარს, შემსრულებელი ამისათვის საჭირო თანხას 200 ლარის ოდენობით, დაფარავს თვითონ, მას შემდეგ, რაც ამხანაგობის წევრების მიერ მოხდება ამისათვის საჭირო თანხების შეგროვება.
- სადარბაზოში არსებული წყლის ცენტრალური დგარის დაზიანების შემთხვევაში, პრობლემის სრულყოფილად მოკვლევასა და დადგენილი პრობლემის გამოსწორებას.
- სადარბაზოში არსებული წყლის ცენტრალური დგარიდან ბინაში შემავალი წყლის მილის დაზიანების შემთხვევაში, პრობლემის სრულყოფილად მოკვლევა და დადგენილი პრობლემის მოგვარების გზების დამკვეთისთვის შეთავაზება. ამასთან, აღნიშნული პრობლემის გამოსწორება სრულად ეკისრება ბინის მესაკუთრეს, შემსრულებელი მხოლოდ პრობლემის დადგენაში იღებს მონაწილეობას.
- წყლის ტუმბოს მოვლა-პატრონობა. (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
- კორპუსის სახურავის გამართული მდგომარეობის შენარჩუნებისთვის საჭირო გადაუდებელი სამუშაოების განხორციელება. აღნიშნული მომსახურების ფარგლებში, შემსრულებლის მიერ მოხდება დაზიანების შეკეთება ან გამოცვლა. თუ ხარვეზის აღმოფხვრის ღირებულება, ტრანსპორტირებისა და მონტაჟების ჩათვლით აღემატება 500 ლარს (რაც უნდა დადასტურდეს წინასწარი ინვოისით), შემსრულებელი ამისათვის საჭირო თანხას 500 ლარის ოდენობით, დაფარავს თვითონ, მას შემდეგ, რაც ამხანაგობის წევრების მიერ მოხდება ამისათვის საჭირო თანხების შეგროვება.
- ხელშეკრულებით განსაზღვრულ მომსახურებაზე კომუნიკაციის მიზნით ოფისის სამუშაო საათები განისაზღვროს ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, დილის 10:00_დან 19:00_მდე, შაბათს 11:00_დან 16:00_მდე. რომელშიც არ შედის საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დასვენების დღეები.
- ზემოთ დასახელებული სამუშაოებისა და სერვისების ხარისხის კონტროლის ორგანიზება და ზედამხედველობა.

გარე ნაწილი

- კვირაში არანაკლებ ხუთჯერ ეზოს ტერიტორიაზე არსებული ურნების დღეში ორჯერ დაცლა, სამანქანე გზის სავალი ნაწილისა და ტროტუარების კვირაში არანაკლებ ორჯერ დაგვა.
- თოვლის მოსვლიდან მეორე სამუშაო დღეს ტერიტორიის ჭარბი თოვლისგან გაწმენდა და ტექნიკური მარილის გაფანტვა სამანქანე გზებსა და ტროტუარებზე. ამასთან, ტექნიკური მარილის მოყრა არ წარმოადგენს თოვლით გამოწვეული ზიანის თავიდან აცილების სრულ გარანტიას და შემსრულებელს არ ეკისრება რაიმე სახის პასუხისმგებლობა დათოვლილ ან მოყვნილ გზაზე გადაადგილებისას ქვეითის ან მანქანისათვის მიყენებული ზიანისთვის. ბუნდოვანების გამოსარიცხად, ტექნიკური მარილის გაფანტვა განხორციელდება, საზოგადოებრივი გზებიდან კომპლექსში შემოსასვლელ მონაკვეთებში.
- ტერიტორიაზე არსებული სათვალთვალო კამერების გამართულ მდგომარეობაში მუშაობის კონტროლი და ჩანაწერის შენახვა 5 დღის განმავლობაში.
- ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავებისა და სარწყავი სისტემების მოვლა/პატრონობა, რომელიც განხორციელდება კვირაში არანაკლებ ხუთჯერ. გამხმარი ხე-მცენარეებისგან ტერიტორიის დასუფთავება და შესაძლებლობის ფარგლებში მათი ჩანაცვლება.
- ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე, წყლის და საკანალიზაციო ქსელების (საჭიროების შემთხვევაში) სამ თვეში ერთხელ წმენდა და კონტროლი, მათ შორის, ტერიტორიის გარეთ არსებული იმ ქსელების კონტროლი და წმენდა, რომელიც კავშირშია ტერიტორიაზე არსებულ ქსელებთან.
ტერიტორიაზე არსებული სკამების ხის დეტალების აღდგენა, დაზიანებული ურნების აღდგენა, სადარბაზოში შესასვლელი რკინის კარის შეკეთება, გარე განათების და სადარბაზოების განათების ქსელის გამართულ მდგომარეობაში არსებობის უზრუნველყოფა (ნათურების და მოძრაობის სენსორების გამოცვლა), საქანელების და სხვა ინვენტარის აღდგენა. თუ დეტალის შეკეთების ან ახალი დეტალის ყიდვის, ტრანსპორტირებისა და დამონტაჟების ჩათვლით ღირებულება აღემატება 500 ლარს (რაც უნდა დადასტურდეს წინასწარი ინვოისით), შემსრულებელი ამისათვის საჭირო თანხას 500 ლარის ოდენობით, დაფარავს თვითონ, მას შემდეგ, რაც ამხანაგობის წევრების მიერ მოხდება ამისათვის საჭირო თანხების შეგროვება.
- მართლწესრიგის სამსახური, რომლის ფუნქციას ტერიტორიაზე სამართალდარღვევის და დანაშაულის შემცირება, საჭიროების შემთხვევაში, სამართალდამცავ ორგანოებთან და მოსახლეობასთან კომუნიკაცია, ტერიტორიაზე არსებული კამერების კონტროლი, ინფრასტრუქტურის დაზიანების ფაქტების შემცირება. ორგანიზაციის გამოსარიცხად, მხარეები ადასტურებენ, რომ მართლწესრიგის სამსახური თავის უფლებამოსილებას ახორციელებს შესაძლებლობის ფარგლებში და ვერ უზრუნველყოფს სამართალდარღვევის ან/და დანაშაულის სრულ აღმოფხვრას, ასევე მესამე პირის მართლსაწინააღმდეგო ქმედებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას.
- ხელშეკრულებით განსაზღვრულ მომსახურებაზე კომუნიკაციის მიზნით ოფისის სამუშაო საათები განისაზღვროს ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, დილის 10:00_დან 19:00_მდე, შაბათს 11:00_დან 16:00_მდე. რომელშიც არ შედის საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დასვენების დღეები.
- ზემოთ დასახელებული სამუშაოებისა და სერვისების ხარისხის კონტროლი, ორგანიზება და ზედამხედველობა.

დანართი N 2

ხელშეკრულება კომუნალური მომსახურების შესახებ

- I. შპს „ლისი ქვარი, ს/ნ: 405596190, წარმოდგენილი მისი დირექტორის ავთანდილი გეგენავას, პირადი №39001037485, მიერ შემდგომში: შემსრულებელი.
- II. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „შენი სახლი ლისზე, მე-11 კორპუსი“, მისამართი: ქ. თბილისი, ლეო კვაჭაძის #19გ, წარმოდგენილი მისი თავმჯდომარის შპს „ლისი ქვარი, ს/ნ: 405596190-ის დირექტორ ავთანდილ გეგენავას მიერ. შემდგომში: დამკვეთი.

1. ტერმინთა განმარტება.

თუ კონტექსტიდან სხვა რამ არ გამომდინარეობს, წინამდებარე ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა.

- 1.1. ხელშეკრულება წინამდებარე ხელშეკრულება კომუნალური მომსახურების შესახებ;
- 1.2. შემსრულებელი ხელშეკრულების I პუნქტში მითითებული იურიდიული პირი.
- 1.3. დამკვეთი ხელშეკრულების II პუნქტში მითითებული ამხანაგობა.
- 1.4. მხარე შემსრულებელი ან დამკვეთი, კონტექსტის შესაბამისად.
- 1.5. მხარეები ხელშეკრულების ორივე მხარე ერთობლივად.
- 1.6. მესამე პირი ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც არაა ხელშეკრულების მხარე.
- 1.7. კორპუსი შენობა, რომელში არსებული უძრავი ქონების მესაკუთრეების გაერთიანებასაც წარმოადგენს ხელშეკრულების II პუნქტში მითითებული ამხანაგობა.
- 1.8. საცხოვრებელი კომპლექსი ქ.თბილისში, ლეო კვაჭაძის #19-ში მდებარე მიწის ნაკვეთითა ერთობლიობა, რომლის საფირმო სახელწოდებაც „შენი სახლი ლისზე“ და რომელიც მოიცავს ქ.თბილისის საკრებულოს 2021 წლის 19 მარტის N110 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმით განსაზღვრულ ტერიტორიას.
- 1.9. მესაკუთრე ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელსაც საკუთრებაში გააჩნია კორპუსში მდებარე უძრავი ნივთი, რითიც იმავდროულად წარმოადგენს „ბმა“-ს წევრს
- 1.10. საერთო ქონება საქართველოს კანონმდებლობის განსაზღვრული ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის კუთვნილი ქონება და კომპლექსის ტერიტორია.
- 1.11. კომუნალური მომსახურება ხელშეკრულებით განსაზღვრული მომსახურება, რომელსაც შემსრულებელი ახორციელებს დამკვეთის სასარგებლოდ.
- 1.12. კომუნალური მომსახურების ღირებულება არაუმეტეს 1 ლარი ბინის ყოველი კვადრატული მეტრისთვის და 1 ლარი კომერციული ფართის ფართობის ყოველი კვადრატული მეტრისთვის, რომელიც შენარჩუნდება საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის დასრულებამდე, ანუ არანაკლებ 2026 წლის 31 დეკემბრამდე.
- 1.13. კომუნალური მომსახურების ნაწილი, რომელიც გულისხმობს კორპუსის შიდა ტერიტორიის დალაგება-დასუფთავებასა და მასთან დაკავშირებულ საქმიანობებს
- 1.14. კომუნალური მომსახურების გარე ნაწილი კომუნალური მომსახურების ნაწილი, რომელიც გულისხმობს კომპლექსის მთელ ტერიტორიაზე გამწვანების მოვლას, მართლწესრიგის დაცვასა და მსგავს საქმიანობებს.
- 1.15. ახალი ნებისმიერი პირი, რომელსაც ხელშეკრულების გაფორმების წარმოშობა საკუთრების უფლება კორპუსში არსებულ უძრავ ქონებაზე, რითაც ავტომატურად გახდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრი.

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ სხვა ტერმინებს აქვთ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მნიშვნელობა.

2. ხელშეკრულების საგანი.

ხელშეკრულების საფუძველზე დამკვეთი უკვეთავს, ხოლო შემსრულებელი კისრულობს ვალდებულებას შესარულოს 3.1 მუხლით განსაზღვრული მომსახურება, რის სანაცვლოდაც, დამკვეთმა უნდა გადაუხადოს შემსრულებელს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ანაზღაურება.

3. კომუნალური მომსახურება

- 3.1. კომუნალური მომსახურების ჩამონათვალი განსაზღვრულია დანართი N1-ით, რომელიც თან დაერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს. კომუნალური მომსახურების ჩამონათვალი განსაზღვრულია დანართი N1-ით, რომელიც თან დაერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

- 3.2. შემსრულებელი არაა ვალდებული კომუნალური მომსახურების ღირებულების გადახდის სანაცვლოდ, შესარულოს ნებისმიერი სხვა მომსახურება, გარდა იმისა რაც განსაზღვრულია ხელშეკრულებაში.
- 3.3. კომუნალური მომსახურების გაწევა იწყება და მისი სანაცვლო ანაზღაურების გადახდის ვალდებულება წარმოიშობა შემსრულებლის მიერ განსაზღვრულ დროს, არაუადრეს კორპუსის მშენებლობის დასრულებიდან 6 თვისა.

4. კომუნალური მომსახურების ღირებულება და გადახდის წესი.

- 4.1. კომუნალური მომსახურების გაწევის სანაცვლოდ, დამკვეთი შემსრულებელს უთმობს ამხანაგობის წევრების, მათ შორის, ახალი მესაკუთრეების (სამომავლო წევრების) მიმართ არსებულ ყოველთვიური გადასახადის გადახდის მოთხოვნას, მათ შორის მეორად და სამომავლო მოთხოვნებს.
- 4.2. ხელშეკრულების 4.1 პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნის არსებობა დასტურდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წესდებით.
- 4.3. კომუნალური მომსახურების საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს ინტერნეტ-ბანკის, სწრაფი ჩარიცხვის აპარატით ან/და ბილინგის სისტემის მეშვეობით ან შემსრულებლის მიერ არჩეული რომელიმე სხვა წესით. გადახდის მეთოდის შესახებ შემსრულებელმა გონივრულ ვადაში უნდა აცნობოს დამკვეთის წევრებს. გადახდის მეთოდის ცვლილებისას, შესაძლოა, თითოეულ გადახდას დაემატოს გადახდის საკომისიო და თანხის შეგროვების საკომისიო, გადახდის პროვაიდერის ან თანხის შეგროვების სერვისის გამწვანის მიერ დადგენილი ოდენობებით, რაც არ წარმოადგენს მომსახურების ღირებულების გაზრდას.
- 4.4. კომუნალური მომსახურების ღირებულების ვადის დარღვევისთვის, დამკვეთის წევრს ეკისრება ერთჯერადი პირგასამტეხლო 10 ლარის ოდენობით და პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე გადასახდელი თანხის 0.5 %-ის ოდენობით.
- 4.5. კომუნალური მომსახურების გაწევის სანაცვლოდ, დამკვეთი შემსრულებელს უთმობს თავისი (ამხანაგობის) წევრების, მათ შორის ახალი მესაკუთრეების (სამომავლო წევრების) მიმართ არსებულ ყოველთვიური გადასახადის გადახდის მოთხოვნას, მათ შორის მეორად და სამომავლო მოთხოვნებს.
- 4.6. ხელშეკრულების 4.5 პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნის დათმობა ხდება წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე და არ საჭიროებს მხარეთა შორის დამატებით შეთანხმებას.
- 4.7. შემსრულებელს უფლება აქვს, დამკვეთს შესთავაზოს მომსახურების ღირებულების ცვლილება. შეცვლილი ღირებულება არ შეიძლება ამოქმედდეს 2026 წლის 31 დეკემბერზე ადრე. ამასთან, შეცვლილი ღირებულების ამოქმედების შემდეგ, შემსრულებელს შეუძლია დამკვეთს ყოველი მომდევნო წლისთვის შესთავაზოს არაუმეტეს წინა წლის საფასურის 125%.
- 4.8. ხელშეკრულების 4.7. პუნქტით განსაზღვრული შეთავაზების სავალდებულო მინიმალური შინაარსი მდგომარეობს შემდეგში:
- 4.8.1. შეთავაზებას თან უნდა ერთვის დეტალური ხარჯთაღრიცხვა, მათ შორის შიდა და გარე ნაწილების მომსახურებისთვის საჭირო ხარჯი.
- 4.8.2. შეთავაზებაში ცალ-ცალკე უნდა იყოს აღნიშნული კომუნალური მომსახურების შიდა და გარე ნაწილების ღირებულებები.
- 4.9. ხელშეკრულების 4.7 პუნქტით განსაზღვრული შეთავაზების გაკეთებისა და მასზე თანხმობის/უარის გაცხადების წესი მდგომარეობს შემდეგში:
- 4.9.1. შეთავაზება უნდა გაკეთდეს მასში განსაზღვრული კომუნალური მომსახურების ღირებულების ამოქმედებამდე არანაკლებ ორი თვით ადრე.
- 4.9.2. შეთავაზება უნდა გაკეთდეს ელექტრონულ ფოსტაზე გაგზავნის გზით. შეთავაზებელი უფლებამოსილია, ელექტრონულ ფოსტაზე გაგზავნის გარდა, შეთავაზების შესახებ შეტყობინება, დამატებით, გააკეთოს ნებისმიერი სხვა გზით.
- 4.9.3. თუ შეთავაზების მიღებიდან 14 კალენდარული დღის ვადაში დამკვეთის წევრების 1/2-ზე მეტი განაცხადებს უარს შეთავაზებაში აღნიშნულ დამკვეთის საერთო საკუთრების მომსახურების ნაწილში ღირებულების შეცვლაზე, მაშინ შემსრულებელს წარმოეშობა ხელშეკრულების შეწყვეტის უფლება შიდა ნაწილში. სხვა შემთხვევაში - ღირებულება შეიცვლება. (წევრის მიერ შეთავაზების რეაგირების გარეშე დატოვება ნიშნავს თანხმობას.)
- 4.9.4. თუ შეთავაზების მიღებიდან 14 კალენდარული დღის ვადაში საცხოვრებელ კომპლექსში არსებული საცხოვრებელი და კომერციული დანიშნულების უძრავი ქონების მესაკუთრეების 1/2-ზე მეტი განაცხადებს უარს შეთავაზებაში აღნიშნულ გარე ნაწილში ღირებულების შეცვლაზე, მაშინ შემსრულებელს წარმოეშობა ხელშეკრულების შეწყვეტის უფლება. სხვა შემთხვევაში - ღირებულება შეიცვლება. (მესაკუთრის მიერ შეთავაზების რეაგირების გარეშე დატოვება ნიშნავს თანხმობას.)
- 4.9.5. შიდა ნაწილის ღირებულების ცვლილებაზე უარი არ ნიშნავს და არაა საკმარისი გარე ნაწილის ღირებულების ცვლილებაზე უარისთვის და - პირიქით.
- 4.10. ღირებულების ცვლილების შემთხვევაში, შეცვლილი ღირებულება გავრცელდება ბმა-ს ყველა წევრზე.
- 4.11. ხელშეკრულების 4.9.3 და 4.9.4 პუნქტებით განსაზღვრულ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი პირები უარს იტყვიან შეთავაზებაზე, შემსრულებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის გარდა, ასევე უფლება აქვს განაგრძოს მომსახურება არსებული ღირებულებით, ან გააკეთოს ახალი შეთავაზება.

5. ხელშეკრულების ვადა და მისი შეწყვეტის ცალკეული საფუძვლები

- 5.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს რომელიმე მხარის მიერ მის შეწყვეტამდე.
- 5.2. დამკვეთს უფლება აქვს ცალმხრივად და მიზეზის მითითების გარეშე შეწყვიტოს ხელშეკრულება მომსახურების შიდა ნაწილში. აღნიშნული საფუძველით ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილება შეიძლება მიღებული იქნას დამკვეთის წევრთა საერთო კრებაზე, წესდებით დადგენილი წესით.
- 5.3. კომუნალური მომსახურების გარე ნაწილში ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს:
- 5.3.1. ნებისმიერ დროს: კომპლექსში არსებული საცხოვრებელი ბინებისა და კომერციული დანიშნულების უძრავი ქონების მესაკუთრეთა 50%+1-ის გადაწყვეტილებით, თუ ხელშეკრულების შეწყვეტამდე გაფორმებული იქნება მსგავს სერვისზე ხელშეკრულება კომუნალური სერვისის გამწვევ სხვა კომპანიასთან.

- 5.3.2. 2027 წლის 01 იანვრის შემდეგ: თუ არაუგვიანეს ყოველი კალენდარული წლის 31 აგვისტომდე, კომპლექსში არსებული საცხოვრებელი ბინებისა და კომერციული დანიშნულების უძრავი ქონების მესაკუთრეთა არანაკლებ 10% გამოხატავს შეწყვეტის ნებას, რის შემდეგაც, არაუგვიანეს 31 ოქტომბრამდე, შეწყვეტის საწინააღმდეგო ნებას არ გამოხატავს შეწყვეტის მსურველზე მეტი მესაკუთრე. (მაგალითად: თუ შეწყვეტის მსურველია 100 მესაკუთრე, ხოლო შეწყვეტის მოწინააღმდეგეა - 101, ხელშეკრულება არ შეწყდება, თუ შეწყვეტის მოწინააღმდეგეა - 100 ან 100-ზე ნაკლები - ხელშეკრულება შეწყდება (მაგალითად: თუ შეწყვეტის მსურველია 100 მესაკუთრე, ხოლო შეწყვეტის მოწინააღმდეგეა - 101 ხელშეკრულება არ შეწყდება, თუ შეწყვეტის მოწინააღმდეგეა - 100 ან 100-ზე ნაკლები - ხელშეკრულება შეწყდება.)
- 5.4. ხელშეკრულების 5.3 პუნქტით განსაზღვრული ყველა და ნებისმიერი ნება უნდა გამოიხატოს წერილობით (მათ შორის ელ.ფოსტის მეშვეობით) და უნდა წარედგინოს მომსახურების გამწვევ კომპანიას. შეწყვეტის მომხრეთა ან მოწინააღმდეგეთა რაოდენობასთან დაკავშირებით ნებისმიერი ეჭვის გამორიცხვის მიზნით, შემსრულებელიმომსახურების გამწვევი კომპანია ვალდებულია გაასაჯაროვოს მომხრეთა და მოწინააღმდეგეთა ოდენობისა და ვინაობის შესახებ ინფორმაცია.
- 5.5. შემსრულებელს უფლება აქვს შეწყვიტოს კომუნალური მომსახურების ხელშეკრულება შიდა ნაწილში:
- 5.5.1. თუ დამკვეთის წევრთა 50%-ზე მეტს გააჩნია არანაკლებ 3 თვის დავალიანება შემსრულებლის მიმართ.
- 5.5.2. ხელშეკრულების 4.9.3 პუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში.
- 5.6. შემსრულებელს უფლება აქვს შეწყვიტოს კომუნალური მომსახურების ხელშეკრულება გარე ნაწილში, ხელშეკრულების 4.9.4 პუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში.
- 5.7. შემსრულებელს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება როგორც შიდა ასევე გარე ნაწილში, თუ წინამდებარე ხელშეკრულების მსგავსი ხელშეკრულება არ გაფორმდა, ან სამომავლოდ შეწყდა კომპლექსში არსებული კორპუსების არანაკლებ 10 %-ში.
- 5.8. შიდა ან გარე ნაწილში ნებისმიერი საფუძველით ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილება ძალაში შეიძლება შევიდეს მისი მიღებიდან არანაკლებ 2 თვის შემდეგ. ამ პერიოდში შემსრულებელი განაგრძობს მომსახურებას და უფლებამოსილია მოითხოვოს სანაცვლო ანაზღაურება.

6. შემსრულებლის უფლება-მოვალეობების გადაცემა

შემსრულებელი უფლებამოსილია ხელშეკრულებიდან გამომდინარე უფლებები და ვალდებულებები სრულად ან ნაწილობრივ გადასცეს ისეთ მესამე პირს, რომლის დამფუძნებელი ან ერთ-ერთი დამფუძნებელი იქნება შემსრულებლის დამფუძნებელი ან შემსრულებლის დამფუძნებლის დამფუძნებელი.

7. პერსონალური მონაცემების დამუშავება

- 7.1. მომსახურების სრულყოფისა, დამკვეთის მიმართ არსებული მოთხოვნის დაკმაყოფილებისა და დამკვეთისთვის სხვადასხვა სერვისების შეთავაზების მიზნით, შემსრულებელი უფლებამოსილია შეაგროვოს და დაამუშავოს დამკვეთის და მისი წევრების შემდეგი პერსონალური მონაცემები: სახელი, გვარი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი, რაზეც დამკვეთი წინასწარ აცხადებს თანხმობას.
- 7.2. შემსრულებელს უფლება აქვს დამკვეთს საკონტაქტო მონაცემებზე გაუზიაროს შეტყობინებები ხელშეკრულების 7.1 პუნქტში ჩამოთვლილი მიზნების განსახორციელებლად.
- 7.3. მონაცემთა მოპოვება, მათი დამუშავება და გამოყენება უნდა მოხდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

8. მხარეთა შორის კომუნიკაცია.

- 8.1. მხარეთა შორის კომუნიკაცია წარმოებს წერილობით ან ზეპირად.
- 8.2. წერილობითი ფორმით კომუნიკაცია შეიძლება განხორციელდეს ელექტრონული ფოსტითაც.
- 8.3. ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით გაგზავნილი შეტყობინება ჩაბარებულად ითვლება გაგზავნიდან 48 საათის შემდეგ, თუ რომელიმე მხარე მანამდე არ დაადასტურებს შეტყობინების მიღებას რაიმე ფორმით.
- 8.4. მხარეები ვალდებული არიან წინასწარ აცნობონ ერთმანეთს ხელშეკრულების 1-ლი მუხლით გათვალისწინებული რომელიმე რეკვიზიტის ცვლილების შესახებ, წინააღმდეგ შემთხვევაში აღნიშნულ რეკვიზიტზე გაგზავნილი შეტყობინება ჩაითვლება ჩაბარებულად.

9. დავები.

- 9.1. ხელშეკრულების საფუძველზე წარმოშობილი და ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი დავა განსახილველად და გადასაწყვეტად გადაეცემა შპს „მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი თემიდა-კტ“ (საინდიფიკაციო კოდი 200272267) (შემდგომში - მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი) ან მის სამართალმემკვიდრეს; საქმეს განიხილავს ერთი არბიტრისგან შემდგარი არბიტრაჟი, რომელსაც ნიშნავს არბიტრაჟის თავჯდომარე. მხარეების მიერ არბიტრის აცილების ვადა განისაზღვრება 5 დღით.
- 9.2. მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი დავას განიხილავს საქართველოში (თბილისში). საარბიტრაჟო განხილვა ჩატარდება ქართულ ენაზე, მუდმივმოქმედი არბიტრაჟის დებულების იმ რედაქციის შესაბამისად, რომელიც იქნება მოქმედი საარბიტრაჟო სარჩელის მიღების თარიღისათვის;
- 9.3. მხარეები ვთანხმდებიან, რომ საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების გამოტანასთან დაკავშირებული პროცედურული საკითხები გადაწყვიტოს საარბიტრაჟო სასამართლოს თავჯდომარემ;
- 9.4. მხარეები ვთანხმდებიან, რომ საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება არ არის აუცილებელი შეიცავდეს სამოტივაციო ნაწილს;
- 9.5. მხარეები თანხმდებიან თუ დავის საგნის ღირებულება არ აღემატება 10 000 (ათი ათას) ლარს ან მის ექვივალენტს საარბიტრაჟო სარჩელის წარდგენის თარიღისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსის შესაბამისად სხვა ვალუტაში, არბიტრაჟს უფლება აქვს დავა განიხილოს მხარეთა ზეპირი მოსმენის გარეშე მუდმივმოქმედი საარბიტრაჟო დაწესებულების დებულების შესაბამისად.
- 9.6. მხარეები თანხმდებიან, რომ კომუნიკაცია მათსა და საარბიტრაჟო დაწესებულებას ან/და მათსა და არბიტრებს შორის წარმოებს წერილობით (ამ ხელშეკრულებით დადგენილი წესის შესაბამისად) ან/და ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. მხარეები

თანხმდებიან რომ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ნებისმიერი ოფიციალური შეტყობინება ჩაბარებულად ჩაითვლება, თუ მხარეს ჩაბარდება წერილობით (ან ხელშეკრულებით დადგენილი წესის შესაბამისად) ან/და ელექტრონული ფორმით წინამდებარე ხელშეკრულებით (ან სხვა დოკუმენტით) განსაზღვრულ ელ. ფოსტის მისამართზე. დამკვეთი აცხადებს თანხმობას, რომ არბიტრაჟმა (არბიტრმა) მისი დაბარება, მისთვის უწყების ჩაბარება, მისთვის საარბიტრაჟო საქმის წარმოების დოკუმენტაციების გადაცემა, მისთვის გადაწყვეტილების (განჩინების)/ საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ჩაბარება განახორციელოს წერილობით ან/და ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, წინამდებარე ხელშეკრულებაში (ან სხვა დოკუმენტში) მითითებულ მის პირად ელ. ფოსტის მისამართზე. თუ მხარეს შეტყობინება ეგზავნება ელექტრონული ფორმით გაგზავნა უნდა დადასტურდეს შესაბამისი ტექნიკური საშუალების ამონაწერით.

- 9.7. ისეთ შემთხვევაში, თუ მხარის ადგილსამყოფელი უცნობია ან მისთვის საარბიტრაჟო შეტყობინების ჩაბარება სხვაგვარად ვერ ხერხდება, არბიტრაჟი უფლებამოსილია გამოიტანოს დადგენილება საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ, რომელიც განთავსდება არბიტრაჟის ვებ გვერდზე: www.arbitraji.gweb.ge საარბიტრაჟო შეტყობინება ჩაბარებულად ჩაითვლება გამოქვეყნებიდან მე-7 დღეს.

10. დასკვნითი დებულებები.

- 10.1. წინამდებარე ხელშეკრულებას ხელი ეწერება ელექტრონულად, ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით. თუ ხელშეკრულება შედგენილია ქართულის გარდა სხვა ენაზეც, სხვადასხვა ენებზე არსებულ ვარიანტებს შორის წინააღმდეგობისას უპირატესობა ენიჭება ქართულ ენაზე შედგენილ ვარიანტს.
- 10.2. ყოველი ცვლილება და დამატება წინამდებარე ხელშეკრულებაში ნამდვილია, მისი წერილობითი გაფორმებისა და მხარეთა ხელმოწერის შემთხვევაში, ნოტარიული დამოწმება საჭიროა თუ ამას მოითხოვს კანონი.
- 10.3. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული მხარეთა ურთიერთობა რეგულირდება მხოლოდ ხელშეკრულებით და ყველა სახის მოლაპარაკება კარგავს იურიდიულ ძალას..
ხელშეკრულებას თან ერთვის:

- დანართი N1: მომსახურების ჩამონათვალი;

მხარეთა ხელმოწერები:

დამკვეთი: -----

შემსრულებელი -----

დანართი N1

შიდა ნაწილი:

- კვირაში არანაკლებ ორჯერ, მშრალი და სველი წესით, სადარბაზოს შემდეგი ელემენტების წმენდა-დალაგება: ლიფტი, ლიფტის დილაკები, იატაკი, კიბის მოაჯირები და შესასვლელი რკინის კარი.
- სადარბაზოში არსებული ფანჯრების წმენდა - წელიწადში ერთხელ. (მაისიდან - სექტემბრამდე)
- სადარბაზოს განათების, ლიფტის ელექტროენერგიისა და სარწყავი წყლისათვის განკუთვნილი ყოველთვიური კომუნალური გადასახდების გადახდა.
- ლიფტის შეუფერხებლად გადაადგილებისა და ლიფტის ცვეთადი დეტალების შეცვლა (აღნიშნული მომსახურების ფარგლებში, შემსრულებლის მიერ მოხდება დაზიანებული დეტალის შეკეთება ან გამოცვლა) თუ დეტალის შეკეთების ან ახალი დეტალის ყიდვის, ტრანსპორტირებისა და დამონტაჟების ჩათვლით ღირებულება აღემატება 300 ლარს (რაც უნდა დადასტურდეს წინასწარი ინვოისით), შემსრულებელი ამისათვის საჭირო თანხას 300 ლარის ოდენობით, დაფარავს თვითონ, მას შემდეგ, რაც ამხანაგობის წევრების მიერ მოხდება ამისათვის საჭირო თანხების შეროვნება.
- ლიფტის მუშაობის შეფერხების შემთხვევაში ხარვეზის გამოსწორება (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ხარვეზის გამოსწორებისათვის აუცილებელია რაიმე დეტალის შეცვლა/შეკეთება/შეკვეთა) უნდა მოხდეს შემსრულებლის მიერ შეტყობინების მიღებიდან:

თუ შეტყობინება შემოსულია სამუშაო ან არასამუშაო საათებში, მაშინ შემდეგი სამუშაო დღის ბოლომდე.

თუ ზარი შემოსულია სამუშაო საათებში და თან ლიფტის კაბინაში მგზავრი იმყოფება, მაშინ ზარის შემოსვლიდან 1 საათში.

აუცილებელია არასამუშაო საათებში ლიფტთან დაკავშირებული პრობლემები დაფიქსირდეს, ლიფტის მომსახურე კომპანიის ტელეფონზე და/ან დაცვის სამსახურის ნომერზე.

- სახანძრო სისტემების (არსებობის შემთხვევაში) მოვლა-პატრონობა თვეში 1-ხელ.
- დომოფონის სისტემის გამართულ მდგომარეობაში არსებობის უზრუნველყოფა, (აღნიშნული მომსახურების ფარგლებში, შემსრულებლის მიერ მოხდება დაზიანებული დეტალის შეკეთება ან გამოცვლა.

თუ დეტალის შეკეთების ან ახალი დეტალის ყიდვის, ტრანსპორტირებისა და დამონტაჟების ჩათვლით ღირებულება აღემატება 200 ლარს (რაც უნდა დადასტურდეს წინასწარი ინვოისით), შემსრულებელი ამისათვის საჭირო თანხას 200 ლარის ოდენობით, დაფარავს თვითონ, მას შემდეგ, რაც ამხანაგობის წევრების მიერ მოხდება ამისათვის საჭირო თანხების შეროვნება.

- დომოფონის მუშაობის შეფერხების შემთხვევაში ხარვეზის გამოსწორება (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ხარვეზის გამოსწორებისათვის აუცილებელია რაიმე დეტალის შეცვლა/შეკეთება/შეკვეთა) უნდა მოხდეს შემსრულებლის მიერ შეტყობინების მიღებიდან 1 კვირის ვადაში.
- სადარბაზოში არსებული კანალიზაციის ცენტრალური დგარის (მათ შორის სართულებსშორისი) დაზიანების შემთხვევაში, დაზიანების მოკვლევა და პრობლემის მოგვარების გზების ამხანაგობის წევრთათვის შეთავაზება. ამასთან:

- თუ დაზიანებული ცენტრალური დგარის შეკეთება შესაძლებელია სადარბაზოდან, შემსრულებელი მისი ხარჯებით გამოსწორებს დაზიანებას.
 - თუ დაზიანებული ცენტრალური დგარის შეკეთება შესაძლებელია მხოლოდ შენობის ფასადიდან და თუ ხარვეზის აღმოფხვრის ღირებულება აღემატება 200 ლარს, შემსრულებელი ამისათვის საჭირო თანხას 200 ლარის ოდენობით, დაფარავს თვითონ, მას შემდეგ, რაც ამხანაგობის წევრების მიერ მოხდება ამისათვის საჭირო დამატებითი თანხების შეგროვება.
 - თუ დაზიანებული ცენტრალური დგარის შეკეთება შესაძლებელია მხოლოდ ინდივიდუალური საკუთრებიდან, შემსრულებელი ამ მესაკუთრის თანხმობის გარეშე ვერ უზრუნველყოფს ბინაში სამუშაოების განხორციელებას. მესაკუთრის თანხმობის შემთხვევაში, შემსრულებელი უზრუნველყოფს მილის აღდგენისათვის საჭირო სამუშაოებს. იმ შემთხვევაში თუ ინდივიდუალური საკუთრების პირვანდელ მდგომარეობაში მოყვანის ღირებულება აღემატება 200 ლარს, შემსრულებელი ამისათვის საჭირო თანხას 200 ლარის ოდენობით, დაფარავს თვითონ, მას შემდეგ, რაც ამხანაგობის წევრების მიერ მოხდება ამისათვის საჭირო თანხების შეგროვება.
 - სადარბაზოში არსებული წყლის ცენტრალური დგარის დაზიანების შემთხვევაში, პრობლემის სრულყოფილად მოკვლევასა და დადგენილი პრობლემის გამოსწორებას.
 - სადარბაზოში არსებული წყლის ცენტრალური დგარიდან ბინაში შემავალი წყლის მილის დაზიანების შემთხვევაში, პრობლემის სრულყოფილად მოკვლევა და დადგენილი პრობლემის მოგვარების გზების დამკვეთისთვის შეთავაზება. ამასთან, აღნიშნული პრობლემის გამოსწორება სრულად ეკისრება ბინის მესაკუთრეს, შემსრულებელი მხოლოდ პრობლემის დადგენაში იღებს მონაწილეობას.
 - წყლის ტუმბოს მოვლა-პატრონობა. (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
 - კორპუსის სახურავის გამართული მდგომარეობის შენარჩუნებისთვის საჭირო გადაუდებელი სამუშაოების განხორციელება. აღნიშნული მომსახურების ფარგლებში, შემსრულებლის მიერ მოხდება დაზიანების შეკეთება ან გამოცვლა. თუ ხარვეზის აღმოფხვრის ღირებულება, ტრანსპორტირებისა და მონტაჟების ჩათვლით აღემატება 500 ლარს (რაც უნდა დადასტურდეს წინასწარი ინვოისით), შემსრულებელი ამისათვის საჭირო თანხას 500 ლარის ოდენობით, დაფარავს თვითონ, მას შემდეგ, რაც ამხანაგობის წევრების მიერ მოხდება ამისათვის საჭირო თანხების შეგროვება.
 - ხელშეკრულებით განსაზღვრულ მომსახურებაზე კომუნიკაციის მიზნით ოფისის სამუშაო საათები განისაზღვროს ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, დილის 10:00_დან 19:00_მდე, შაბათს 11:00_დან 16:00_მდე. რომელშიც არ შედის საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დასვენების დღეები.
 - ზემოთ დასახელებული სამუშაოებისა და სერვისების ხარისხის კონტროლის ორგანიზება და ზედამხედველობა.
- გარე ნაწილი**
- კვირაში არანაკლებ ხუთჯერ ეზოს ტერიტორიაზე არსებული ურნების დღეში ორჯერ დაცლა, სამანქანე გზის სავალი ნაწილისა და ტროტუარების კვირაში არანაკლებ ორჯერ დაცვა.
 - თოვლის მოსვლიდან მერე სამუშაო დღეს ტერიტორიის ჭარბი თოვლისგან გაწმენდა და ტექნიკური მარილის გაფანტვა სამანქანე გზებსა და ტროტუარებზე. ამასთან, ტექნიკური მარილის მოყრა არ წარმოადგენს თოვლით გამოწვეული ზიანის თავიდან აცილების სრულ გარანტიას და შემსრულებელს არ ეკისრება რაიმე სახის პასუხისმგებლობა დათოვლილ ან მოყინულ გზაზე გადაადგილებისას ქვეითის ან მანქანისათვის მიყენებული ზიანისთვის. ბუნდოვანების გამოსარიცხად, ტექნიკური მარილის გაფანტვა განხორციელდება, საზოგადოებრივი გზებიდან კომპლექსში შემოსასვლელ მონაკვეთებში.
 - ტერიტორიაზე არსებული სათვალთვალო კამერების გამართულ მდგომარეობაში მუშაობის კონტროლი და ჩანაწერის შენახვა 5 დღის განმავლობაში.
 - ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავებისა და სარწყავი სისტემების მოვლა/პატრონობა, რომელიც განხორციელდება კვირაში არანაკლებ ხუთჯერ. გამხმარი ხე-მცენარეებისგან ტერიტორიის დასუფთავება და შესაძლებლობის ფარგლებში მათი ჩანაცვლება.
 - ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე, წყლის და საკანალიზაციო ქსელების (საჭიროების შემთხვევაში) სამ თვეში ერთხელ წმენდა და კონტროლი, მათ შორის, ტერიტორიის გარეთ არსებული იმ ქსელების კონტროლი და წმენდა, რომელიც კავშირშია ტერიტორიაზე არსებულ ქსელებთან.
- ტერიტორიაზე არსებული სკამების ხის დეტალების აღდგენა, დაზიანებული ურნების აღდგენა, სადარბაზოში შესასვლელი რკინის კარის შეკეთება, გარე განათების და სადარბაზოების განათების ქსელის გამართულ მდგომარეობაში არსებობის უზრუნველყოფა (ნათურების და მოძრაობის სენსორების გამოცვლა), საქანელების და სხვა ინვენტარის აღდგენა. თუ დეტალის შეკეთების ან ახალი დეტალის ყიდვის, ტრანსპორტირებისა და დამონტაჟების ჩათვლით ღირებულება აღემატება 500 ლარს (რაც უნდა დადასტურდეს წინასწარი ინვოისით), შემსრულებელი ამისათვის საჭირო თანხას 500 ლარის ოდენობით, დაფარავს თვითონ, მას შემდეგ, რაც ამხანაგობის წევრების მიერ მოხდება ამისათვის საჭირო თანხების შეგროვება.
- მართლწესრიგის სამსახური, რომლის ფუნქციაა ტერიტორიაზე სამართალდარღვევის და დანაშაულის შემცირება, საჭიროების შემთხვევაში, სამართალდამცავ ორგანოებთან და მოსახლეობასთან კომუნიკაცია, ტერიტორიაზე არსებული კამერების კონტროლი, ინფრასტრუქტურის დაზიანების ფაქტების შემცირება. ორგანიზაციის გამოსარიცხად, მხარეები ადასტურებენ, რომ მართლწესრიგის სამსახური თავის უფლებამოსილებას ახორციელებს შესაძლებლობის ფარგლებში და ვერ უზრუნველყოფს სამართალდარღვევის ან/და დანაშაულის სრულ აღმოფხვრას, ასევე მესამე პირის მართლსაწინააღმდეგო ქმედებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას.
 - ხელშეკრულებით განსაზღვრულ მომსახურებაზე კომუნიკაციის მიზნით ოფისის სამუშაო საათები განისაზღვროს ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, დილის 10:00_დან 19:00_მდე, შაბათს 11:00_დან 16:00_მდე. რომელშიც არ შედის საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დასვენების დღეები.
 - ზემოთ დასახელებული სამუშაოებისა და სერვისების ხარისხის კონტროლი, ორგანიზება და ზედამხედველობა.

დანართი #3

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა
„შენი სახლი ლისზე“ მე-11 კორპუსი“ კრების ოქმი

1. კრება ჩატარდა ქ. თბილისში, 202__ წლის ____ -ს.
2. კრების ჩატარების მომენტში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ერთადერთი წევრია, შპს „ჯეი 4“ (ს/ნ: 405067519), რომელსაც საკუთრებაში გააჩნია კორპუსში მდებარე ყველა ინდივიდუალური საკუთრების საგანი.
3. კრებას ესწრება ამხანაგობის წევრთა 100 %, რის გამოც კრება უფლებამართებულია.
 1. კრების თავმჯდომარეა შპს „ჯეი 4“ (ს/ნ:405067519)-ის წარმომადგენელი: _____
2. კრების დღის წესრიგია:
 - 5.1. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის დაფუძნება.
 - 5.2. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის თავმჯდომარის დანიშვნა.
 - 5.3. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წესდების მიღება.
6. კრებამ ერთხმად გადაწყვიტა შემდეგი:
 - 6.1. დაფუძნდეს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „შენი სახლი ლისზე“ მე-11 კორპუსი“. ამხანაგობის მისამართია: ქ.თბილისი, ლეო კვაჭაძის #19გ, კორპუსი N 11.
 - 6.2. ამხანაგობის თავმჯდომარედ დაინიშნოს შპს „ლისი ქეარი, ს/ნ: 405596190.
 - 6.3. მიღებულ იქნას ბმა-ს წესდება, რომელიც თან ერთვის წინამდებარე კრების ოქმს.

კრების თავმჯდომარე:

შპს „ჯეი 4“-ის წარმომადგენელი
